



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 03

Der umsatzsteuerliche Leistungsaustausch

9

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	DER UMSATZSTEUERLICHE LEISTUNGSUSTAUSCH	1
1.	Grundsätzliches	1
1.1	Begriff des Leistungsaustauschs	1
1.1.1	Zwei Beteiligte	2
1.1.2	Leistungen im wirtschaftlichen Sinn	3
1.1.3	Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung	3
1.1.4	Sonderfall: Gutscheine	4
1.2	Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung	4
1.2.1	Allgemeines zum Einheitsprinzip	5
1.2.2	Kreditgewährung im Zusammenhang mit anderen Umsätzen	5
1.2.3	Haupt- und Nebenleistung	6
2.	Fälle eines fehlenden Leistungsaustauschs	8
2.1	Erbschaft	8
2.2	Schenkung	9
2.3	Echter Zuschuss	9
2.4	Schadensersatz	10
3.	Leistungsaustausch bei Gesellschafterverhältnissen	10
3.1	Leistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft	10
3.2	Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen	13
3.2.1	Selbstständigkeit	13
3.2.2	Leistung gegen Sonderentgelt	14
3.3	Gründung von Gesellschaften	15
3.4	Aufnahme eines Gesellschafters in eine bestehende Gesellschaft	16
3.4.1	Ausgabe von Gesellschaftsanteilen ist nicht steuerbar	16
3.4.2	Vorsteuerabzug bei der Ausgabe von Anteilen	16
4.	Nichtsteuerbare Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung	17
4.1	Nichtsteuerbare Umsätze nach § 1 Abs. 1a UStG	17
4.1.1	Unternehmen oder gesondert geführter Betrieb	18
4.1.2	Wesentliche Grundlagen des Unternehmens/gesonderten Betriebs	19
4.1.3	Zurückbehalten der Immobilie	20
4.2	Die Einzelrechtsnachfolge des Erwerbers	22
4.3	Berichtigung des Vorsteuerabzugs gem. § 15a UStG durch den Rechtsnachfolger	22
4.4	Vorsteuerabzug aus Leistungsbezügen für die Geschäftsveräußerung	24
4.4.1	Vorsteuerabzug des Erwerbers	24
4.4.2	Vorsteuerabzug des Veräußerers	25



5.	Sachleistungen des Arbeitgebers an sein „Personal“	25
5.1	Grundsätzliches	26
5.2	Entgeltliche Sachleistungen (Spalte A)	27
5.3	Entgeltliche Leistungen als Vergütung für die (anteilige) Dienstleistung des Arbeitnehmers (Spalte B)	29
5.4	Unentgeltliche Sachleistungen des Unternehmers an sein „Personal“ (Spalte C)	29
5.5	In der Praxis häufige und bedeutsame Sachzuwendungen im Einzelnen	30
	5.5.1 Überlassung von Firmenfahrzeugen an Arbeitnehmer	30
	5.5.2 Gewährung von „Kost und Logis“ an Arbeitnehmer	32
II.	ÜBUNGSFALL	33
1.	Sachverhalt	33
2.	Aufgabe	33
3.	Lösung	34

I. DER UMSATZSTEUERLICHE LEISTUNGSAUSTAUSCH



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 03 – Überblick – v10414

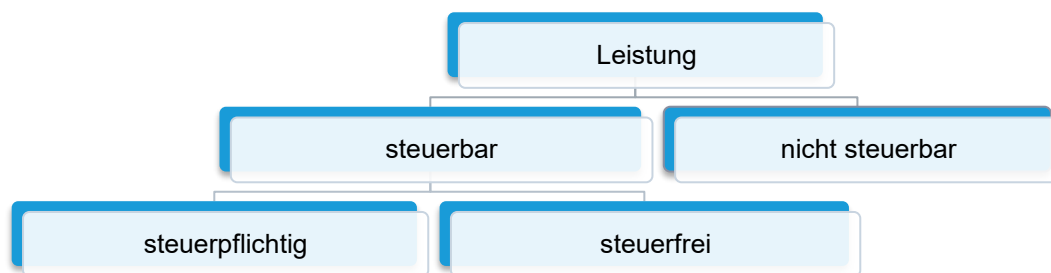
Ein Umsatz unterliegt der Umsatzsteuer, wenn er umsatzsteuerbar nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG ist. Die Umsatzsteuerbarkeit setzt dabei vorrangig einen Leistungsaustausch voraus.



PRÜFUNGSTIPP

Der umsatzsteuerliche Leistungsaustausch ist in jeder Umsatzsteuerklausur mehrfach einschlägig. In den meisten Fällen liegt er unproblematisch vor, so dass darauf in der Klausur nicht einzugehen ist. Nur wenn er zum Problem wird, gehen Sie in Ihrer Klausurlösung darauf ein. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten klausurrelevanten Problemfelder dargestellt.

Beachten Sie die umsatzsteuerliche Terminologie und unterscheiden Sie zwischen nicht steuerbaren, steuerbaren, steuerfreien und steuerpflichtigen Umsätzen:



Ist ein Umsatz **nicht steuerbar**, ist der sachliche Anwendungsbereich des UStG nicht eröffnet. Oder mit anderen Worten: Das UStG ist nicht einschlägig.

Ist ein Umsatz hingegen **steuerbar**, ist weiter zu prüfen, ob er ggf. steuerfrei ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist der Umsatz steuerpflichtig.

1. Grundsätzliches

1.1 Begriff des Leistungsaustauschs

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG bedarf es einer Leistung **gegen Entgelt**. Die Frage nach dem Tatbestandsmerkmal „gegen Entgelt“ ist identisch mit der Frage, ob ein Leistungsaustausch vorliegt. Grundtatbestand bei der Umsatzsteuer ist damit der Leistungsaustausch. Voraussetzung hierfür ist, dass

- zwei Beteiligte vorhanden sind,
- einer dieser beiden Beteiligten eine Leistung im wirtschaftlichen Sinne erbringt,
- der andere Beteiligte das Entgelt entweder durch Zahlung oder seinerseits durch eine Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne (Gegenleistung) erbringt,
- ein wechselseitiger (kausaler) Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung besteht.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 wurde ein Grundstück aus einer Zwangsversteigerung heraus erworben. Hier mangelt es zwar an einem Leistungswillen des Veräußerers. Dies wird aber durch § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UStG „geheilt“, wonach eine Steuerbarkeit explizit nicht entfällt, wenn ein Umsatz aufgrund einer gesetzlichen oder behördlichen Anordnung ausgeführt wird.

1.1.1 Zwei Beteiligte

Als leistender Unternehmer und als Leistungsempfänger können an einem Umsatz alle Personen und Personenvereinigungen beteiligt sein, die umsatzsteuerliche Rechtsfähigkeit (sog. **Unternehmerfähigkeit**) besitzen, nämlich natürliche und juristische Personen sowie Personenmehrheiten, die wirtschaftlich als Einheit nach außen auftreten.

Der BFH hat mit Urteil vom 22.11.2018 (Az. V R 65/17) und auch in dem nachfolgenden Entscheidungen zwar entschieden, dass **Bruchteilsgemeinschaften** grundsätzlich nicht unternehmerisch handeln. Es liegen seiner Auffassung nach zivil- und umsatzsteuerrechtlich durch die Gemeinschaftler als jeweiliger Unternehmer anteilig erbrachte Leistungen vor. § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG setzt jedoch in seiner seit 1.1.2023 geltenden Fassung ausdrücklich keine Rechtsfähigkeit voraus. Auch die Finanzverwaltung sieht die Unternehmerfähigkeit als gegeben an (Abschn. 2.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

Wir empfehlen Ihnen, der gesetzlichen Regelung sowie der Auffassung der Finanzverwaltung zu folgen und Bruchteilsgemeinschaften als unternehmerfähig anzusehen.

Ein steuerbarer Leistungsaustausch liegt nicht vor, wenn sich der Vorgang innerhalb des Unternehmens des Leistenden vollzieht. Wesentlich für die Beantwortung der Frage nach dem Vorliegen eines Leistungsaustausches ist der **Grundsatz der Unternehmenseinheit** gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG:

„Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers.“

Hat ein Unternehmer mehrere Betriebe (Tätigkeitsbereiche) und werden von einem Betrieb an einen anderen Betrieb dieses Unternehmers Leistungen erbracht, liegt ein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch nicht vor. Es ist ein sog. **nichtsteuerbarer Innenumsatz** (Abschn. 2.7 Abs. 1 Satz 3 UStAE) gegeben.

► **Beispiel:**

Uli Steinlein ist selbständiger Buchhalter und Taxiunternehmer. Einen PC, den er bisher im Buchhaltungsbüro nutzte, ordnet er nun dem Taxiunternehmen zu. Einige Tage später überweist er deshalb vom Bankkonto des Taxiunternehmens 1.500 € auf das Bankkonto seines Buchhaltungsbüros.

► **Lösung:**

Uli Steinlein ist umsatzsteuerlicher Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG). Sein Unternehmen umfasst sowohl das Buchhaltungsbüro als auch das Taxiunternehmen (Grundsatz der Unternehmenseinheit – § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG). Die „Umnutzung“ des PC stellt mangels zweier Beteiligter keinen steuerbaren Leistungsaustausch dar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Es handelt sich um einen nichtsteuerbaren Innenumsatz (Abschn. 2.7 Abs. 1 Satz 3 UStAE).

Nichtsteuerbare Innenumsätze liegen auch bei **umsatzsteuerlichen Organschaften** vor. So sind Leistungen einer Organgesellschaft an den Organträger oder des Organträgers an die Organgesellschaft nichtsteuerbare Innenumsätze, da die Organgesellschaft trotz ihrer zivilrechtlichen Selbständigkeit umsatzsteuerlich Bestandteil des Organträgerunternehmens ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG).



HINWEIS

Der BFH hatte mit Beschluss vom 26.1.2023 (V R 20/22) beim EuGH angefragt, ob die Nichtsteuerbarkeit von Innenumsätzen mit dem Unionsrecht im Einklang steht. Der EuGH hat hierüber mit Urteil vom 11.7.2024 (C-184/23) entschieden und nimmt insoweit Nichtsteuerbarkeit an. Dem folgte der BFH in seiner Nachfolgeentscheidung vom 29.8.2024 (V R 14/24). Damit ist nun sowohl unionsrechtlich als auch national geklärt, dass Innenumsätze nicht steuerbar sind.

Die umsatzsteuerliche Organschaft wird ausführlich im Lehrbrief Umsatzsteuer 04 behandelt.

1.1.2 Leistungen im wirtschaftlichen Sinn

Als Leistungen, die der Umsatzbesteuerung unterliegen, kommen nur Leistungen im wirtschaftlichen Sinn in Betracht, dh. Leistungen, bei denen ein über die reine Entgeltentrichtung hinausgehendes, eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgt wird (Abschn. 1.1 Abs. 3 Satz 2 UStAE).

Die Erbringung der Gegenleistung in Form der **Barzahlung** oder **Überweisung** ist Bemessungsgrundlage für den Umsatz und damit auch für die Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 1 UStG), nicht aber ihrerseits eine Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne (Abschn. 1.1 Abs. 3 Satz 3 UStAE). Der Leistungsempfänger verfolgt mit der Zahlung kein über die bloße Entgeltentrichtung hinausgehendes eigenes wirtschaftliches Interesse.

► Beispiel:

Wenn Sie beim Bäcker für ein Stück Kuchen 2 € bezahlen, stellen die 2 € das (Brutto-) Entgelt für Lieferung des Kuchens dar. Die Zahlung der 2 € ist selbst keine Leistung im wirtschaftlichen Sinn (Abschn. 1.1 Abs. 3 Satz 3 UStAE).

1.1.3 Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung

Für die Steuerbarkeit der Leistung nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG ist die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung ohne Bedeutung. Die Erwartung des leistenden Unternehmers kann von vornherein auf eine seiner Leistung **ungleichwertige Gegenleistung** gerichtet sein. Entscheidend ist nur, dass mit der Leistung die Erwartung auf eine Gegenleistung verbunden war. Auch teilweise unentgeltliche Leistungen stehen daher der Annahme eines Leistungsaustauschs nicht entgegen. Das tatsächlich geleistete Entgelt bildet die Bemessungsgrundlage für den Umsatz, auch wenn es unangemessen niedrig sein sollte. Das Umsatzsteuerrecht kennt damit grds. im Gegensatz zum Ertragsteuerrecht keine Teilentgeltlichkeit.

► Beispiel:

Auf einem Flohmarkt entdeckt Marianne Fündig eine Federzeichnung von Schmitt-Rotluff, die zum Preis von 100 € angeboten wird. Sie erwirbt die Federzeichnung, deren Wert von einem Sachverständigen auf 15.000 € geschätzt wird. Bemessungsgrundlage des mit dem Verkauf der Zeichnung ausgeführten Umsatzes auf dem Flohmarkt sind die vom Leistenden erhaltenen 100 € abzüglich der enthaltenen USt iHv. $\frac{19}{119}$ v. 100 € = 16 € (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG).

Eine Sonderregelung zur Höhe der Bemessungsgrundlage für die Leistung enthält jedoch § 10 Abs. 5 UStG, der für Leistungen an bestimmte Leistungsempfänger (Gesellschafter, Angehörige, Arbeitnehmer) die Auffüllung des gezahlten Entgelts bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 UStG („**Mindestbemessungsgrundlage**“) vorschreibt.



1.1.4 Sonderfall: Gutscheine



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einzweck- und Mehrzweckgutschein – v10320

§ 3 Abs. 13 Satz 1 UStG **definiert** den Gutschein als Instrument, für das die Verpflichtung besteht, es als vollständige oder teilweise Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung anzunehmen. Der Liefergegenstand oder die sonstige Leistung oder die Identität des leistenden Unternehmers müssen entweder auf dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen (zB. AGBs) angegeben sein. Preisnachlassgutscheine stellen keine Gutscheine iSd. Vorschrift dar.

Des Weiteren unterscheidet das Gesetz zwischen **Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen**. Einzweckgutscheine sind nach § 3 Abs. 14 Satz 1 UStG Gutscheine, bei denen bereits bei Ausstellung alle Informationen vorliegen, die benötigt werden, um die umsatzsteuerliche Behandlung der zugrundeliegenden Umsätze mit Sicherheit zu bestimmen. Es müssen damit Angaben zum Leistungsort sowie der Umsatzsteuerschuld vorliegen. Mehrzweckgutscheine sind hingegen negativ als alle Gutscheine definiert, die keine Einzweckgutscheine sind (§ 3 Abs. 15 Satz 1 UStG). Auswirkungen ergeben sich insbesondere auf den Zeitpunkt der Versteuerung. Während für **Einzweckgutscheine** bereits im Zeitpunkt ihrer Ausgabe von einem Leistungsaustausch entsprechend der im Gutschein verkörperten Leistungsart auszugehen ist (§ 3 Abs. 14 Satz 2 UStG), findet bei **Mehrzweckgutscheinen** eine Besteuerung erst im Zeitpunkt der Gutscheineinlösung statt (§ 3 Abs. 15 Satz 2 UStG). Die Fiktion für Einzweckgutscheine führt dazu, dass deren Nicht-einlösung zu einer finalen Besteuerung führt, auch wenn tatsächlich keine Leistung durch den Gutscheinausgeber erbracht wurde.

► **Beispiel:**

Ein Friseur in Nürnberg gibt im Februar einen Gutschein im Wert von 100 € aus. Im Mai wird der Gutschein eingelöst.

► **Lösung:**

Da Steuerschuld (Friseurleistung mit Steuersatz von 19 %) und Leistungsort (Friseurladen) bereits bei Gutscheinausgabe feststehen, liegt ein Einzweckgutschein vor (§ 3 Abs. 13 Satz 1 und Abs. 14 Satz 1 UStG). Ein Leistungsaustausch liegt bereits im Februar vor (§ 3 Abs. 14 Satz 2 UStG). Das Entgelt beträgt $100 \text{ €} \times \frac{100}{119} = 84 \text{ €}$ (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG). Die Umsatzsteuer beträgt 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) = 16 €. Sie entsteht mit Ablauf des VAZ Februar (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG). Die spätere Einlösung hat auf die Besteuerung keine Auswirkung mehr.

Für **Leistungsketten** gilt Entsprechendes. Sofern folglich ein Händler einen Einzweckgutschein im eigenen Namen vertreibt, ist von einem Erwerb des Gutscheins vom Aussteller und einer Weiterleistung auszugehen (§ 3 Abs. 14 Satz 4 UStG). Bei Mehrzweckgutscheinen liegt auch insoweit kein Leistungsaustausch vor.

1.2 Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung – v10250

1.2.1 Allgemeines zum Einheitsprinzip

Besteuerungsgegenstand der Umsatzsteuer ist grundsätzlich die einzelne entgeltliche Leistung eines Unternehmers (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Die Erfüllung bürgerlich-rechtlich selbständiger Verpflichtungen führt auch zu umsatzsteuerlich selbständigen Leistungen. Steuerbarkeit, Steuerpflicht und Steuersatz sind für jede selbständige Leistung eigenständig zu bestimmen.

Von dem Grundsatz abweichend, wonach eine bürgerlich-rechtlich selbständige Leistung auch umsatzsteuerlich als Gegenstand der Umsatzbesteuerung zu erfassen ist, ist die Annahme einer **einheitlichen Leistung** gerechtfertigt, wenn mehrere untereinander gleichwertige „Faktoren“ zur Erreichung eines wirtschaftlichen Ziels beitragen und aus diesem Grund zusammengehören. Dafür müssen „die einzelnen Faktoren“ so ineinandergreifen, dass sie bei „natürlicher Betrachtung hinter dem Ganzen zurücktreten“ (Abschn. 3.10 Abs. 2 Satz 3 UStAE).

Ob von einer einheitlichen Leistung oder von mehreren getrennt zu beurteilenden selbständigen Einzelleistungen auszugehen ist, hat umsatzsteuerlich vor allem Bedeutung für die Bestimmung des Orts und des Zeitpunkts der Leistung sowie für die Anwendung von Befreiungsvorschriften und des Steuersatzes.

Mehrere bei einem einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang ausgeführte Leistungen werden dann als eine einheitliche Leistung – entweder Lieferung oder sonstige Leistung – beurteilt. Leistungsvorgänge, die ein **unteilbares Ganzes** darstellen, können nicht mit umsatzsteuerlicher Wirkung in einzelne Bestandteile zerlegt und gesondert beurteilt werden (Abschn. 3.10 Abs. 3 Satz 1 UStAE).

Die Frage der „**wirtschaftlich einheitlichen Leistung**“ stellt sich, wenn eine Mehrzahl von Leistungselementen vorliegt, die für sich genommen jeweils Gegenstand einer eigenständigen Leistung sein könnten. Es ist ein einheitlicher wirtschaftlicher Vorgang gegeben, wenn

- ein einheitliches wirtschaftliches Ziel verfolgt wird,
- die mehreren, untereinander gleich zu wertenden Faktoren so ineinandergreifen, dass sie bei natürlicher Betrachtung hinter dem Ganzen zurücktreten (Abschn. 3.10 Abs. 2 Satz 3 UStAE) und
- es sich um die Tätigkeit desselben Unternehmers handelt (Abschn. 3.10 Abs. 4 Satz 1 UStAE).

Entgeltliche Leistungen **verschiedener Unternehmer** sind auch dann jeweils für sich zu beurteilen, wenn sie gegenüber demselben Leistungsempfänger erbracht werden und die weiteren Voraussetzungen für das Vorliegen einer einheitlichen Leistung erfüllt sind (Abschn. 3.10 Abs. 4 Satz 2 UStAE).

1.2.2 Kreditgewährung im Zusammenhang mit anderen Umsätzen



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2016 entschloss sich der Elektronunternehmer, anlässlich der Fußballeuropameisterschaft eine Sonderaktion zu starten. Beim Erwerb eines neuen Fernsehgerätes räumte er die Möglichkeit der Ratenzahlung ein. Auch in der Steuerberaterprüfung 2023 war eine Kreditgewährung im Zusammenhang mit einer Lieferung als einheitliche Leistung zu beurteilen.

Abschn. 3.11 UStAE enthält eine umfangreiche Verwaltungsanweisung zur umsatzsteuerlichen Beurteilung von Kreditgewährungen im Zusammenhang mit anderen Umsätzen, insb. der Leistung des Darlehensgebers beim Verbraucherdarlehensvertrag nach §§ 491 ff. BGB: Die **Warenlieferung** und die **Kreditgewährung** durch Bewilligung von Ratenzahlungen stellen grundsätzlich zwei gesondert zu beurteilende Leistungen dar. Die Teilzahlungszuschläge sind das Entgelt für die Kreditgewährung, die nach § 4 Nr. 8 Buchst. a UStG steuerfrei ist.



Gesonderte Vereinbarungen, getrennte Rechnungsstellung und eigenständige Leistungspreisermittlung dienen lediglich als Indizien im Rahmen der Gesamtschau.

► **Beispiel:**

Das Elektro-Fachgeschäft Knauser verkauft an den Kunden Knapp ein Fernsehgerät; der Barzahlungspreis beträgt 1.000 € zzgl. 190 € Umsatzsteuer. Es wird Ratenzahlung in zwanzig Monatsraten zu je 69,50 € (brutto) vereinbart, was einen Ratenzahlungspreis von 1.390 € ergibt. Den Bedingungen der §§ 491 ff. BGB wird entsprochen.

► **Lösung:**

*Knauser führt an Knapp eine steuerbare und steuerpflichtige **Warenlieferung** (§ 3 Abs. 1 UStG) aus **und** erbringt daneben mit einem selbständigen **Warenkredit** eine sonstige Leistung gem. § 3 Abs. 9 UStG, die nach § 4 Nr. 8 Buchst. a UStG steuerfrei ist. Auf den Teilzahlungszuschlag von (1.390 € ./ 1.190 € =) 200 € fällt daher keine USt an.*

Bietet ein Unternehmer in seinen Zahlungsbedingungen die Gewährung eines Nachlasses (**Skonto, Rabatt**) auf den ausgezeichneten Preis bei vorzeitiger Zahlung an, nimmt aber der Leistungsempfänger diesen Preisnachlass nicht in Anspruch, da er den Kaufpreis erst mit Ablauf der Zahlungsfrist entrichtet, bewirkt der Unternehmer in Höhe des angebotenen Preisnachlasses keine zum Teil steuerfreie Kreditgewährung (Abschn. 3.11 Abs. 5 UStAE).

1.2.3 Haupt- und Nebenleistung

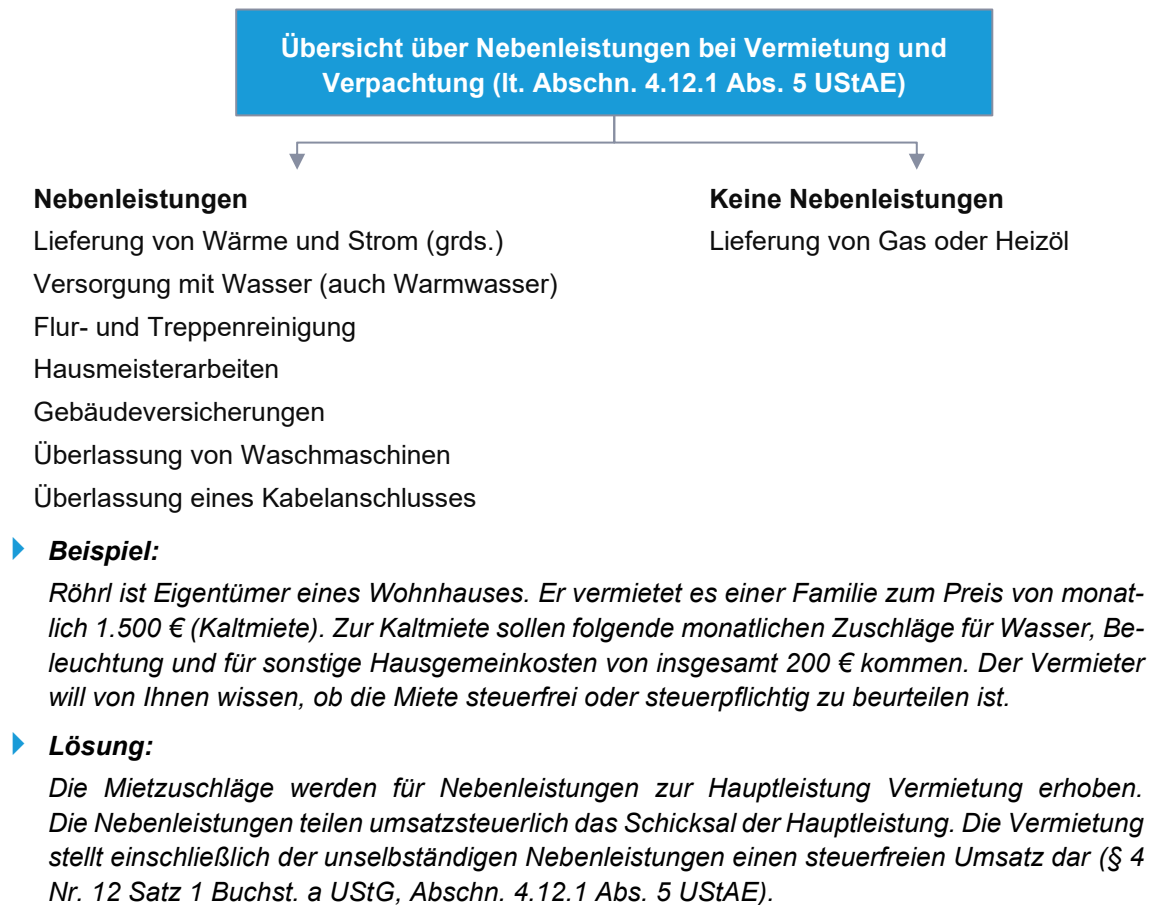
Mehrere Leistungen eines Unternehmers an einen Leistungsempfänger können, wenn sie nicht Teil eines einheitlichen wirtschaftlichen Vorgangs sind, im Verhältnis von **Hauptleistung** und **Nebenleistung** ausgeführt werden. Nebenleistungen sind wirtschaftlich, aber nicht rechtlich selbständig. Unselbständige Nebenleistungen, die „umsatzsteuerlich das Schicksal der Hauptleistung teilen“, sind Leistungen, die nach Abschn. 3.10 Abs. 5 UStAE

- im Vergleich zur Hauptleistung nebensächlich sind,
- mit der Hauptleistung eng zusammenhängen,
- die Hauptleistung wirtschaftlich ergänzen, verbessern oder abrunden und
- üblicherweise mit der Hauptleistung („in ihrem Gefolge“) vorkommen.

Die Rechtsprechung definiert eine Nebenleistung ähnlich, in dem sie eine Leistung fordert, die keinen eigenen Zweck hat, sondern nur das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch nehmen zu können.

Eine unselbständige Nebenleistung kommt ferner nur in Betracht, wenn sie **gegenüber derselben Person** wie die Hauptleistung erbracht wird.

Für die **Vermietung und Verpachtung**, einem höchst prüfungsrelevanten Themenbereich, vertritt die Finanzverwaltung hinsichtlich der Beurteilung von Nebenleistungen folgende Auffassung:

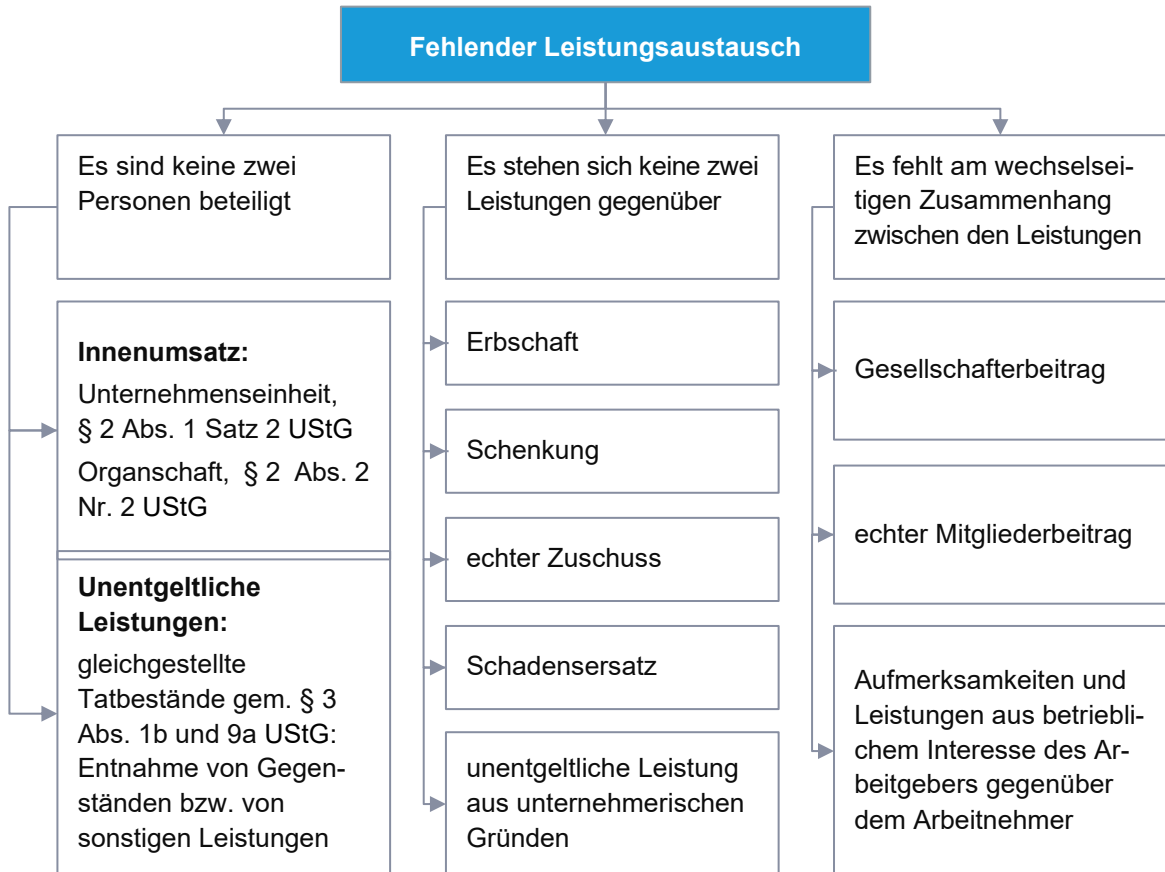


HINWEIS

Der EuGH hat mit Urteil vom 16.4.2015 (Rs. C-42/14 – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) entschieden, dass Nebenleistungen ggf. als eigenständige steuerpflichtige Leistungen anzusehen sind, sofern der Mieter die Möglichkeit hat, den Lieferanten bzw. die Nutzungsmodalitäten der Nebenleistungen auszuwählen. Dem folgt die nationale Rechtsprechung ausdrücklich für die Stromlieferung (vgl. insbesondere BFH-Urteil vom 17.7.2024 (XI R 8/21)). Die Finanzverwaltung hat bisher hierauf nicht reagiert und betrachtet die umgelegten Betriebskosten weiterhin als Nebenleistungen zur Vermietungsleistung (Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE). Solange die Finanzverwaltung diese Sichtweise nicht aufgibt, raten wir Ihnen für die Steuerberaterprüfung, der Auffassung in Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE zu folgen.

2. Fälle eines fehlenden Leistungsaustauschs

Die Fälle des fehlenden **umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs** lassen sich danach unterscheiden, ob es an zwei Beteiligten, einer Gegenleistung oder einem wechselseitigen Zusammenhang mangelt.



Die umsatzsteuerlichen Institute der Unternehmenseinheit, Organschaft sowie der entgeltlichen Leistungen gleichgestellten Tatbestände (§ 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG) werden Gegenstand eigener Lehrbriefe sein. Auf die Fälle des mangelnden Leistungsaustauschs bei

- Erbschaft,
 - Schenkung,
 - echtem Zuschuss,
 - Schadensersatz,
 - nichtsteuerbarem Gesellschafterbeitrag sowie
 - nichtsteuerbaren Leistungen des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer
- wird in den nachfolgenden Textziffern im Einzelnen eingegangen.

2.1 Erbschaft

Nach § 1922 BGB geht mit dem Tode einer Person aufgrund letztwilliger Verfügung oder im Wege gesetzlicher Erbfolge deren Vermögen als Ganzes auf den oder die Erben über. Dieser erbrechtliche Vorgang ist **nicht umsatzsteuerbar**. Der Übergang der Nachlassgegenstände vom Erblasser auf den oder die Erben vollzieht sich kraft Gesetzes und nicht in einem umsatzsteuerlichen Leistungsaustausch. Es liegt weder eine Leistung des Erblassers noch eine Gegenleistung des oder der Erben vor.



HINWEIS

Da es hier an einer Leistung mangelt, kann die Regelung des § 1 Abs. 1a UStG, die grds. einen steuerbaren Umsatz nach § 1 Abs. 1 UStG voraussetzen würde, auf Erbschaften keine Anwendung finden.

2.2 Schenkung

Bei der **echten Schenkung** fehlt es an einem Entgelt. Deshalb liegt kein Leistungsaustausch vor, der Vorgang ist nicht steuerbar nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Bei einer echten Schenkung kommen anstelle von § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG die Ersatztatbestände des § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG in Betracht. Diese erfassen auch Leistungen an Arbeitnehmer, für die diese aufgrund des Dienstverhältnisses kein Entgelt aufwenden.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung des Jahres 2023 war eine Übertragung im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge zu beurteilen, die jedoch meist als nicht steuerbare Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG nicht der Umsatzsteuer unterliegt.

2.3 Echter Zuschuss



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zuschüsse – v10212

Das umsatzsteuerliche Problem des Zuschusses ist ein Problem des Leistungsaustauschs, wenn an dem Leistungsverhältnis außer dem leistenden Unternehmer noch ein „Zuschussgeber“ (meist die öffentliche Hand) beteiligt ist. Es ist der Bemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 1 UStG zuzurechnen, wenn der „Zuschussgeber“ an dem Leistungsverhältnis als Dritter neben dem leistenden Unternehmer und dem Leistungsempfänger beteiligt ist („**Dreierverhältnis**“ gegenüber dem „**Zweierverhältnis**“ beim echten Zuschuss).

Ein **echter Zuschuss** ist gegeben, wenn er im Interesse des Unternehmens gewährt wird, ohne eine Leistung an den Zuschussgeber oder einen Dritten (insoweit „Entgelt von dritter Seite“) abzugelten. Gewährt die öffentliche Hand aus strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpolitischen Gründen einen Zuschuss, ist der Vorgang mangels eines Leistungsaustauschs nicht steuerbar (Abschn. 10.2 Abs. 7 UStAE). Der den Zuschuss empfangende Unternehmer erbringt an den Zuschussgeber mangels Zuwendung eines individuell verbrauchbaren Vorteils keine Leistung. Hingegen werden Subventionen der öffentlichen Hand, die für die Erbringung von konkreten Leistungen dem Unternehmer gewährt werden, als Entgelt qualifiziert.

▶ **Beispiel 1:**

Beispiel für Zuschuss als Entgelt für Leistung an den Zahlenden: Eine Energieberatungs-GmbH erhält eine staatliche Subvention von 20 € pro durchgeführter Energieberatung, für die der Hauseigentümer weitere 40 € zu zahlen hat.

▶ **Beispiel 2:**

Beispiel für fehlenden Leistungsaustausch bei echtem Zuschuss: Zusammenschluss sozial engagierter Frauen erteilt Kindern mit Migrationshintergrund Nachhilfeunterricht, um ihre schulische Integration zu fördern. Die Gruppe erhält Zuschüsse in Form von Büchern, sonstigen Lehr- und Büromaterialien und Ersatz anfallender barer Aufwendungen.



2.4 Schadensersatz



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schadensersatz – v10254

Den Fällen des **echten Schadensersatzes** liegt kein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch zugrunde. Entweder wird keine Leistung im umsatzsteuerlichen Sinne erbracht, oder es liegt zwar eine solche Leistung vor, es wird jedoch dafür keine Gegenleistung erbracht. Siehe hierzu Abschn. 1.3 Abs. 1, Abs. 3 ff. UStAE.

Zahlungen, die an einen Unternehmer von dessen Wettbewerbern als Aufwendungsersatz aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen geleistet werden, sind umsatzsteuerrechtlich als Entgelt im Rahmen eines umsatzsteuerbaren Leistungsaustauschs zwischen dem Unternehmer und den von ihm abgemahnten Wettbewerbern zu qualifizieren. Es handelt sich dabei nicht um nicht steuerbare Schadensersatzzahlungen (BFH, Urteil v. 21.12.2016, XI R 27/14, DB 2017, Seite 946).

Von „**unechtem Schadensersatz**“ spricht man, wenn die gezahlte Entschädigung ein Leistungsentgelt darstellt (Abschn. 1.3 Abs. 1 Satz 4, Satz 5, Abs. 11 ff. UStAE). Entscheidend ist, ob eine echte Wechselbeziehung zwischen Leistung und Gegenleistung gegeben ist. So ist die Entschädigung, die nach entsprechender Vereinbarung an den Mieter für die vorzeitige Freimachung der Geschäftsräume und die Aufgabe des noch laufenden Mietvertrags zur Abgeltung aller mit der Rückgabe der Mieträume zusammenhängenden Ansprüche gezahlt wird, nicht Schadensersatz, sondern Leistungsentgelt (Abschn. 1.3 Abs. 13 Satz 1 UStAE). Wie die Zahlung bezeichnet wird, ist ohne Bedeutung.

Vertragsstrafen (Konventionalstrafen), die wegen Nichterfüllung (§ 340 BGB) oder wegen nicht gehöriger Erfüllung (§ 341 BGB, insb. bei Verzug) geleistet werden, haben Schadensersatzcharakter. Hat der Leistungsempfänger die Vertragsstrafe an den leistenden Unternehmer zu zahlen, ist sie deshalb nicht Teil des Entgelts für die Leistung. Zahlt der leistende Unternehmer die Vertragsstrafe an den Leistungsempfänger, liegt darin keine Entgeltminderung (Abschn. 1.3 Abs. 3 Satz 1–3 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In den Steuerberaterprüfungen 2024 und 2015 wurde wegen Verzugs eine Konventionalstrafe (Vertragsstrafe) fällig. Diese hat Schadensersatzcharakter und hat somit keinen Einfluss auf das Entgelt.

3. Leistungsaustausch bei Gesellschafterverhältnissen

3.1 Leistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft

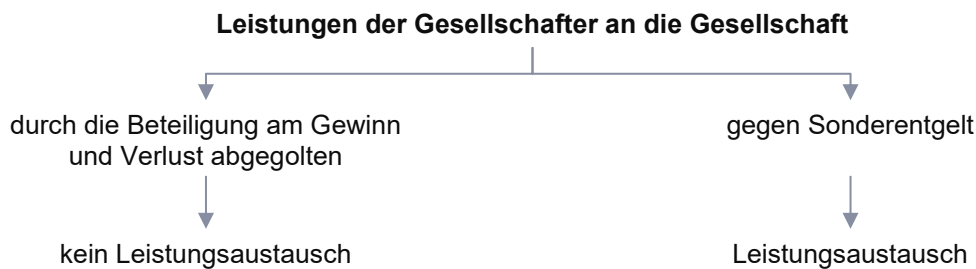


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leistungen des Gesellschafters – v10211

Eine Leistung, die der Gesellschafter gegenüber der Personengesellschaft erbringt, wird nicht im Rahmen eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs ausgeführt, wenn sie als Gesellschafterbeitrag iSd. § 709 BGB durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und durch die **Beteiligung am Gewinn und Verlust** der Gesellschaft abgegolten wird (Abschn. 1.6 Abs. 3 Satz 2 UStAE).

Die Leistung wird nicht **an** die Gesellschaft (Leistungsaustausch), sondern **für** die Gesellschaft erbracht (Leistungsvereinigung). Der von der Gesellschaft erwirtschaftete Gewinn ist aufgrund des Gesamthandsverhältnisses der gemeinsame Gewinn der Gesellschafter; er ist nach Maßgabe des auf Arbeitseinsatz und/oder Kapitalbeteiligung basierenden Gewinnverteilungsschlüssels auf die Gesellschafter zu verteilen. Der Zufluss des Gewinns beim Gesellschafter beruht mithin auf einem Gemeinschaftsverhältnis der Gesellschafter untereinander, nicht dagegen auf einem Austauschverhältnis, dh. einer konkreten Leistungsbeziehung der Gesellschafter zur Personengesellschaft.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 war die Geschäftsführungstätigkeit durch verschiedene Geschäftsführer einer OHG zu beurteilen, wobei teilweise ein Leistungsaustausch aufgrund eines Sonderentgelts anzunehmen war und teilweise ein solcher an einem nicht steuerbaren Gesellschafterbeitrag scheiterte.

Dagegen ist zwischen Gesellschafter und Gesellschaft dann ein Leistungsaustausch gegeben, wenn der Gesellschafter eine Leistung gegen **Sonderentgelt** erbringt; dabei ist unerheblich, ob die Leistung auf gesellschaftsrechtlicher Verpflichtung beruht oder nicht (Abschn. 1.6 Abs. 3 Satz 4 UStAE). Steuerbare entgeltliche Leistungen iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG sind gegeben, wenn sie auf konkreten Leistungsbeziehungen der Gesellschafter zur Gesellschaft beruhen, die auf den Austausch der Gesellschafterleistung gegen dafür gewährtes Entgelt ausgerichtet sind, wenn also die Gesamtumstände derart gestaltet sind, dass der leistende Unternehmer erkennbar um der Gegenleistung willen leistet. Die Abhängigkeit des Entgeltanteils (Gewinnanteils) vom Umfang des jeweiligen Leistungsbeitrags ist das entscheidende Merkmal der Abgrenzung zwischen nicht steuerbarem Gesellschafterbeitrag und steuerbarem Leistungsaustausch.

► **Beispiel 1:**

Wilhelmine Brandt hat ihren bisher als Einzelunternehmen geführten Getränke-Groß- und Einzelhandel mit Wirkung vom 1.1. in die mit Oskar Wein gegründete Brandt-Wein OHG eingebracht. Nicht eingebracht hat sie das Betriebsgrundstück, das sie ab 1.1. mit schriftlichem Vertrag vom 1.1. an die OHG verpachtet. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren; das ordentliche Kündigungsrecht ist ausgeschlossen. Es ist eine (kostendeckende) monatliche Pacht von 7.000 € zzgl. 1.330 € USt vereinbart. Darüber hinaus erhält sie als zusätzliche Vergütung für die Grundstücksüberlassung einen Gewinnvoraus von 5 % des Gesamtgewinns der OHG (im aktuellen Kalenderjahr: 15.000 €).

Wie ist die Verpachtung umsatzsteuerlich zu beurteilen?

► **Lösung 1:**

Mit der Verpachtung des Betriebsgebäudes an die OHG ab 1.1. bleibt W. B. Unternehmerin und bewirkt eine Leistung gegen Sonderentgelt (Abschn. 1.6 Abs. 3 Satz 2 UStAE; sonstige Leistung, § 3 Abs. 9 UStG), die aufgrund der monatlichen Pachtzahlung in Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG) ausgeführt wird.



Die Verpachtung ergibt steuerpflichtige Teilleistungen, weil W. B. durch gesonderten Ausweis der Steuer wirksam auf die Steuerbefreiung verzichtet hat (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG iVm. § 9 UStG).

Bemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG ist die monatliche Pacht von 7.000 €; die Umsatzsteuer von 1.330 € (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG). Im Gegensatz zur vereinbarten monatlichen Pacht ist der Vorweggewinn kein Sonderentgelt für die Verpachtung. Diese zusätzliche „Vergütung“ iHv. 15.000 € ist daher nicht in das Pachtentgelt einzubeziehen. Es handelt sich um ein Mischentgelt, bei dem das Sonderentgelt und die gewinnabhängige Vergütung getrennt zu beurteilen sind (Abschn. 1.6 Abs. 5 Satz 1 UStAE). Der „Gewinnvoraus“ ist ein vorweggenommener Gewinn, der abhängig von der Erzielung eines ausreichenden Betriebsergebnisses ist. Weil gewinnabhängig, beruht die Zahlung der 15.000 € nicht auf einem Leistungsaustausch zwischen Gesellschafter und Gesellschaft.

► **Beispiel 2:**

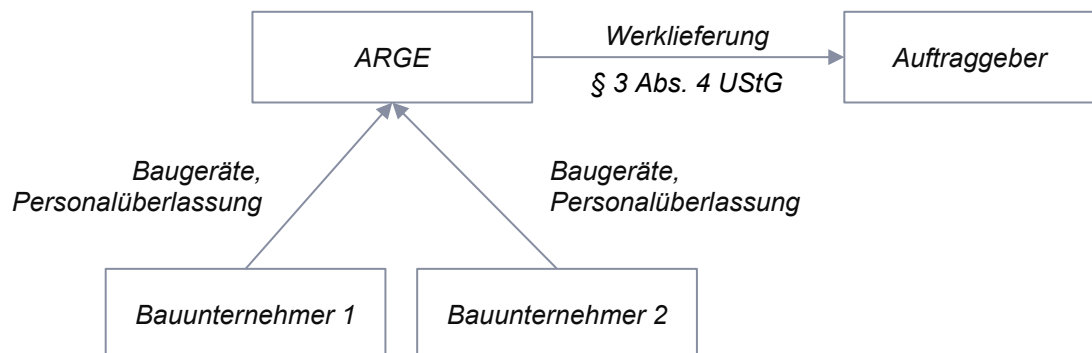
Der Kommanditist Engelbert Kraus der Gebr. Kraus KG erwirbt für eigene Rechnung einen Pkw, den er der KG gegen einen angemessenen Mietzins überlässt. Der Pkw wird ausschließlich von dem Gesellschafter Engelbert Kraus benutzt, und zwar zu 80 % für betriebliche und zu 20 % für private Fahrten. Engelbert Kraus ordnet den Pkw vollständig seinem Unternehmensvermögen zu (Abschn. 15.2c Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b UStAE).

► **Lösung 2:**

Gesellschafter Engelbert Kraus wird mit der Pkw-Überlassung Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG). Er führt mit der Vermietung des Pkw an die KG im Inland (§ 3a Abs. 2 UStG) steuerbare (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtige sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) aus. Der Umstand, dass der Pkw ausschließlich von ihm selbst genutzt wird, steht der Annahme eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs nicht entgegen, solange das Mietverhältnis konkret durchgeführt wird und keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorliegen. Aus der Anschaffung des Pkw steht dem Gesellschafter bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der volle Vorsteuerabzug zu, da der Gegenstand vollständig dem Unternehmen zugeordnet wurde (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Abschn. 1.6 Abs. 7 Nr. 1 Buchst. a UStAE). Die Privatnutzung hat Engelbert Kraus nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG zu versteuern, da er den vollen Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des Pkw vorgenommen hat.

► **Beispiel 3:**

Zwei Bauunternehmer verpflichten sich in einem ARGE-Vertrag, zur Durchführung eines an die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) des Baugewerbes vergebenen Bauvorhabens zu gleichen Anteilen Arbeitskräfte und Baugeräte zur Verfügung zu stellen. Ein besonderes Entgelt für diese Leistungen wird nicht vorgesehen. Die beiden ARGE-Mitglieder erhalten 50 % des bei dem Bauvorhaben erzielten Gewinns.



► **Lösung 3:**

Die Leistungen der ARGE-Mitglieder an die ARGE, die in aller Regel eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR – §§ 705 ff. BGB) ist, sind als gesellschaftliche Leistungen nicht in einem umsatzsteuerlichen Leistungsaustausch erbracht. Als bloße Gesellschafterbeiträge sind sie nicht steuerbar (Abschn. 1.6 Abs. 8 Satz 2 UStAE).

Zum Leistungsaustausch bei **Arbeitsgemeinschaften (ARGE) des Baugewerbes** siehe Abschn. 1.6 Abs. 7 Nr. 2 Buchst. b Beispiel 4, Abs. 8 UStAE. Von Bedeutung ist dabei vor allem die umsatzsteuerliche Behandlung des sog. Spitzenausgleichs (Abschn. 1.6 Abs. 8 Satz 4–6 UStAE).

3.2 Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen – v14441

Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen von Geschäftsführern unterliegen dann der Umsatzsteuer, wenn

- der Geschäftsführer **selbständig** tätig ist (nur dann ist er umsatzsteuerlicher Unternehmer) **und**
- er die Leistung gegenüber der Gesellschaft gegen ein **Sonderentgelt** erbringt.

3.2.1 Selbstständigkeit



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2024 waren zwei Geschäftsführer einer OHG mangels Weisungsgebundenheit selbstständig tätig.

Bei der Frage, ob **Gesellschafter-Geschäftsführer** ihre Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen gegenüber der Gesellschaft selbstständig ausüben, ist nach Abschn. 2.2 Abs. 2 UStAE danach zu unterscheiden, ob sie nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 UStG weisungsgebunden sind oder nicht. Dies gilt grds. gleichermaßen für eine Tätigkeit für eine Personengesellschaft als auch eine Kapitalgesellschaft.

Die Beurteilung hat dabei unabhängig vom Ertragsteuerrecht zu erfolgen, wie auch aus den Beispielen in Abschn. 2.2 Abs. 2 UStAE deutlich wird. Dem Ertragsteuerrecht kommt nur indizielle Bedeutung und keine Bindungswirkung zu. Damit kann ein Gesellschafter-Geschäftsführer zwar ertragsteuerlich Mitunternehmer und damit gewerblich tätig sein, umsatzsteuerlich jedoch nicht selbstständig und damit nicht unternehmerisch.

Die umsatzsteuerliche Abgrenzung erfolgt stets nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall, wobei auf das Innenverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter-Geschäftsführer, mithin auf die Vereinbarungen, die der Geschäftsführung zugrunde liegen, abzustellen ist. Wird ein Arbeitsvertrag mit Urlaubsanspruch, festen Arbeitszeiten, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Weisungsgebundenheit bezüglich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit und die Notwendigkeit der engen ständigen Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern, Eingliederung in den Betrieb, Schulden der Arbeitskraft und nicht eines Erfolgs geschlossen, spricht dies für eine un-selbstständige Tätigkeit.



Trägt der Geschäftsführer hingegen unternehmerisches Risiko ohne Weisungsgebundenheit, da er in der Organisation und bei der Durchführung der Tätigkeit selbstständig ist, keine Vergütung für Ausfallzeiten erhält, nur für bestimmte Tage an den Betrieb gebunden ist, geschäftliche Beziehungen zu mehreren Vertragspartnern unterhält, auf eigene Rechnung, in eigener Verantwortung handelt sowie Unternehmerrisiko und Unternehmerinitiative trägt, spricht dies für eine selbstständige Tätigkeit.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung können Sie, sollte das Thema zum Prüfungsgegenstand gemacht werden, regelmäßig davon ausgehen, dass relativ eindeutige Fälle im Sachverhalt dargestellt werden.

3.2.2 Leistung gegen Sonderentgelt

Der geschäftsführende Gesellschafter erbringt gegenüber der Gesellschaft eine umsatzsteuerbare Leistung, wenn die Geschäftsführungs- und Vertretungsleistungen gesondert vergütet werden (Abschn. 1.6 Abs. 3 Satz 6 UStAE). Für die Steuerbarkeit derartiger Leistungen kommt es, ebenso wie bei allen anderen Leistungen eines Gesellschafters an die Gesellschaft, darauf an, ob eine gewinnabhängige Vergütung oder ein sog. **Sonderentgelt** vorliegt. Steuerbare entgeltliche Leistungen sind gegeben, wenn sie auf konkreten Leistungsbeziehungen eines Gesellschafters zur Gesellschaft beruhen und auf den Austausch der Leistungen des Gesellschafters gegen Entgelt gerichtet sind. Dabei darf es sich nicht um Leistungen handeln, die als Gesellschafterbeitrag durch die Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft abgegolten sind. Es gelten die gleichen Grundsätze, wie allgemein für Leistungen des Gesellschafters an seine Gesellschaft.

► **Beispiel:**

Die Steuerberater Steffie Becker und Boris Graf haben sich ab dem 1.4. zur gemeinsamen Berufsausübung in der Rechtsform einer GbR zusammengeschlossen. Steffie Becker wird die Geschäftsführung übertragen. Ein Arbeitsvertrag wird nicht geschlossen. Um den damit verbundenen höheren Arbeitsaufwand entsprechend zu berücksichtigen, erhält Steffie Becker vorab eine monatliche Geschäftsführungsvergütung von 2.000 €. Der nach Auszahlung der Geschäftsführungsvergütung verbleibende Gewinn wird nach Köpfen verteilt.

► **Lösung:**

Die Gesellschafterstellung allein führt bei beiden Gesellschaftern noch nicht zur Unternehmer-eigenschaft (§ 2 Abs. 1 UStG), da es zwischen Gesellschaftern und GbR aufgrund der gewinnabhängigen Vergütung nicht zu einem steuerbaren Leistungsaustausch kommt.

Gesellschafterin Steffie Becker wird jedoch mit der Übernahme der Geschäftsführung zur Unternehmerin, da sie insbesondere selbstständig tätig ist (§ 2 Abs. 1 UStG; Abschn. 2.2 Abs. 2 UStAE). Sie führt mit der gesondert entgoltenen Geschäftsführungsleistung an die GbR eine im Inland (§ 3a Abs. 2 UStG) steuerbare (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtige sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) aus (Abschn. 1.6 Abs. 3 UStAE), die in Form von Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG) erbracht wird. Bemessungsgrundlage ist nach § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG das Entgelt. Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG ist Entgelt alles, was die Leistende von ihrem Leistungsempfänger für die Leistung erhält, jedoch abzüglich der USt. Steffie Becker erhält monatlich 2.000 € von der GbR für die Geschäftsführungsleistung. Beim Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG) von 19 % beträgt die Bemessungsgrundlage ^{100/119} von 2.000 € = 1.681 €, die USt somit 319 € monatlich. Sie entsteht mit Ablauf des jeweiligen monatlichen VAZ (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 iVm. Satz 2–3 UStG).

Die GbR kann nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG die monatliche USt iHv. 319 € als Vorsteuer abziehen, wenn Steffie Becker gegenüber der GbR entsprechend abrechnet.

Auf die **Bezeichnung der Gegenleistung**, zB. als Gewinnvorab/Vorabgewinn, als Vorwegvergütung, als Aufwendungsersatz, als Umsatzbeteiligung oder als Kostenerstattung kommt es nicht an (Abschn. 1.6 Abs. 4 Satz 1 UStAE).



HINWEIS

Die Abgrenzung zwischen Leistung gegen Sonderentgelt einerseits und Leistung, die durch die Beteiligung am Gewinn und Verlust abgegolten ist, ist vielschichtig und zum Teil auch nicht einfach zu beurteilen. In Abschn. 1.6 Abs. 4 UStAE finden Sie eine ganze Reihe von Beispielen. Wir legen Ihnen ans Herz, die Beispiele 1 bis 5 sowie die Beispiele 7 und 8 durchzuarbeiten. Das Beispiel 6 können Sie unseres Erachtens im Hinblick auf die Steuerberaterprüfung mit gutem Gewissen auslassen.

3.3 Gründung von Gesellschaften



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gründung von Gesellschaften – v10251



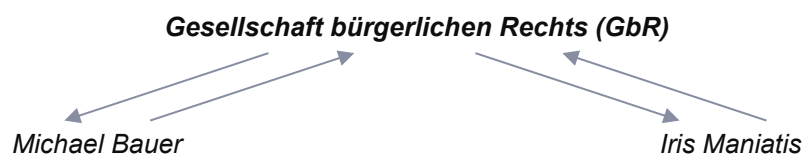
PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2016 wurde eine GmbH-Gründung zum Gegenstand der Umsatzsteueraufgabe gemacht.

Wird eine Gesellschaft gegründet, gewährt nach umsatzsteuerlicher Betrachtungsweise die Gesellschaft den Gründungsgesellschaftern Anteile. Der nicht steuerbaren **Gewährung der Gesellschaftsrechte** durch die Gesellschaft steht entweder eine Bareinlage oder eine Sacheinlage der Gründungsgesellschafter gegenüber. Die Bareinlage ist als bloße Geldentrichtung keine Leistung des Gesellschafters im umsatzsteuerlichen Sinne (Abschn. 1.1 Abs. 3 Satz 3 UStAE). Dagegen werden Sacheinlagen der Gründungsgesellschafter als steuerbare und ggf. auch steuerpflichtige Leistungen erbracht, sofern der Gründungsgesellschafter bereits Unternehmer ist, die Leistung aus seinem Unternehmensvermögen erbringt und keine Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG vorliegt (Abschn. 1.6 Abs. 2 Satz 4 UStAE).

▶ Beispiel:

Die bisher selbständigen Ingenieure Michael Bauer und Iris Maniatis schließen sich zu einer Sozietät (GbR) zusammen, die ein Konstruktionsbüro betreibt. Bauer bringt sein bisher von ihm betriebenes Ingenieurbüro mit allen Aktiven und Passiven in die Sozietät ein (Gesamtwert 100.000 €), Maniatis erbringt ihre Einlage mit einem von ihr entwickelten Patent (Teilwert ebenfalls 100.000 €), das sie bis dahin neben anderen Erfindungen und Patenten selbständig wirtschaftlich genutzt hat.





► **Lösung:**

Die GbR erbringt keine umsatzsteuerbaren Leistungen an die beiden Gesellschafter (Abschn. 1.6 Abs. 2, Abschn. 15.21 Abs. 1 UStAE).

Die Gegenleistungen der Gesellschafter (beide Unternehmer gem. § 2 Abs. 1 UStG) sind die Einbringung des Ingenieurbüros durch Michael Bauer bzw. die Übertragung des Patents durch Iris Maniatis. Die Einbringung des Ingenieurbüros stellt für Michael Bauer eine Geschäftsveräußerung dar, die nach § 1 Abs. 1a UStG nicht steuerbar ist; auch die Einbringung ist nach § 1 Abs. 1a Satz 2 UStG eine Geschäftsveräußerung (insofern ist die Bezeichnung „Veräußerung“ etwas verwirrend). Iris Maniatis erbringt mit der Einbringung eines ihrer Patente eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Gegenleistung sind die Anteile an der Personengesellschaft. Die sonstige Leistung der Iris Maniatis ist steuerbar und steuerpflichtig.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ausscheiden von Gesellschaftern – v10249

3.4 Aufnahme eines Gesellschafters in eine bestehende Gesellschaft

3.4.1 Ausgabe von Gesellschaftsanteilen ist nicht steuerbar

Nimmt eine bestehende Gesellschaft weitere Gesellschafter auf, so bleibt die Identität der Gesellschaft als Unternehmer iSd. UStG bestehen. Die Gesellschaft erbringt mit der Gewährung des Gesellschaftsanteils eine sonstige Leistung, die **nicht steuerbar** ist (Abschn. 1.6 Abs. 2 UStAE, Abschn. 15.21 Abs. 1 UStAE). Die Gegenleistung des neuen Gesellschafters in Form einer Bareinlage ist keine Leistung iSd. UStG. Nur wenn eine Sacheinlage aus einem Unternehmensvermögen des neuen Gesellschafters vorliegt, handelt es sich um eine steuerbare und regelmäßig auch steuerpflichtige Leistung im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes (§ 3 Abs. 12 Satz 2 UStG).

Auch die Aufnahme von neuen Gesellschaftern im Wege des Börsengangs ist nicht umsatzsteuerbar. Die in den Aufwendungen für einen Börsengang enthaltene Umsatzsteuer kann als Vorsteuer abgezogen werden, wenn die Aktiengesellschaft mit ihrer Haupttätigkeit Umsätze ausführt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen.

3.4.2 Vorsteuerabzug bei der Ausgabe von Anteilen

Der Vorsteuerabzug aus Aufwendungen, die mit der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen zusammenhängen, ist nach Abschn. 15.21 Abs. 4 UStAE grundsätzlich möglich, wenn die Aufwendungen zu den Kostenelementen der „versteuerten“, zum Vorsteuerabzug berechtigenden Ausgangsumsätze gehören. Der UStAE macht den Vorsteuerabzug jedoch in Abschn. 15.21 Abs. 4 Satz 2 UStAE ausdrücklich noch von weiteren Voraussetzungen abhängig, die **kumulativ** erfüllt sein müssen:

1. Die Aufnahme des Gesellschafters oder die Ausgabe neuer Aktien muss erfolgt sein, um das Kapital des Unternehmers zugunsten seiner wirtschaftlichen Tätigkeit im Allgemeinen zu stärken.
2. Die Kosten der Leistungen, die der Unternehmer in diesem Zusammenhang bezogen hat, müssen Teil seiner allgemeinen Kosten sein und somit zu den Preiselementen seiner Produkte gehören.

Dient die Ausgabe der Beteiligung der **allgemeinen wirtschaftlichen Stärkung des Unternehmens** und sind die dabei entstandenen Kosten zu Preisbestandteilen der Ausgangsumsätze geworden, gehören die Aufwendungen laut Abschn. 15.21 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 UStAE zu den allgemeinen Kosten, für die sich der Vorsteuerabzug nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Leistungsbezugs bestimmt.

► **Beispiel:**

Eine Sozietät aus zwei Steuerberatern führt ausschließlich vorsteuerunschädliche Umsätze aus. Zum 1.1. nimmt die Sozietät einen weiteren Steuerberater auf, der seine bisher als Einzelunternehmen geführte Steuerkanzlei gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen in die Sozietät einbringt. Die Sozietät lässt sich von einem Rechtsanwalt gesellschaftsrechtlich beraten. Der Sozietät steht aus der Rechnung des Rechtsanwalts der volle Vorsteuerabzug zu.

Führt der Unternehmer nicht ausschließlich zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze aus, sind die abziehbaren Vorsteuern aus den mit der Gründung der Gesellschaft, der Aufnahme eines Gesellschafters gegen Bareinlage oder der Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang stehenden Aufwendungen gemäß § 15 Abs. 4 UStG zu ermitteln (Vorsteueraufteilung).

Dienen die mit der Ausgabe der Beteiligungen zugeflossenen Mittel hingegen der **Erweiterung oder Stärkung eines bestimmten Geschäftsbetriebs** und sind die dabei entstandenen Kosten zu Preisbestandteilen nur bestimmter Ausgangsumsätze geworden, ist auf die insoweit beabsichtigte Verwendung abzustellen (Abschn. 15.21 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 UStAE).

► **Beispiel:**

Eine Immobilien-KG ist Eigentümerin mehrerer bebauter Grundstücke, die sowohl steuerfrei (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG) als auch steuerpflichtig (§ 9 Abs. 1, 2 UStG iVm. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG) vermietet sind. Die KG gibt neue Kommanditanteile aus, um eine Wohnanlage zu erwerben. Die mit der Ausgabe der Beteiligung zusammenhängenden Aufwendungen berechtigen nicht zum Vorsteuerabzug, da die zugeflossenen Mittel in einen Geschäftsbereich der KG fließen, mit dem vorsteuerschädliche (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG iVm. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG) Ausgangsumsätze erbracht werden.

4. Nichtsteuerbare Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Geschäftsveräußerung im Ganzen – v10213



PRÜFUNGSTIPP

Die nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung ist höchst prüfungsrelevant, was sich daran zeigt, dass sie Gegenstand der Steuerberaterprüfung 2023 (Betriebsübertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge), 2020 (Veräußerung des gesamten Unternehmens unter Rückbehalt von nicht wesentlichen Betriebsgrundlagen, Gebäude und Pkw), 2018 (Erwerb Unternehmen und Abschluss eines Mietvertrags über Betriebsgrundstück), 2016 (Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH unter Zurückbehaltung des Grundstücks) sowie 2014 (Verkauf eines „Vermietungsunternehmens“).

4.1 Nichtsteuerbare Umsätze nach § 1 Abs. 1a UStG

Nach § 1 Abs. 1a UStG unterliegen Umsätze „im Rahmen einer **Geschäftsveräußerung** an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen“ nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen **entgeltlich** oder **unentgeltlich** übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird (§ 1 Abs. 1a Satz 2 UStG). Die Nichtsteuerbarkeit des Übertragungsvorgangs setzt voraus, dass der Erwerber Unternehmer ist oder wird (Abschn. 1.5 Abs. 1 UStAE) und das Unternehmen oder den gesondert geführten Betrieb fortsetzt oder jedenfalls fortsetzen will.



HINWEIS

Bei mehrstufigen Übertragungen fordert die Finanzverwaltung in Abschn. 1.5 Abs. 1 Satz 6 UStAE die Unternehmereigenschaft auf jeder Stufe. Die Rechtsprechung ist großzügiger und erachtet die Unternehmereigenschaft beim Letzterwerber für ausreichend (BFH-Urteil v. 25.09.2024, XI R 19/22). Für die Steuerberaterprüfung können Sie insoweit aber der Auffassung der Finanzverwaltung folgen.

▶ Beispiel:

Heizungsbauunternehmer Werner Zink veräußert kurz nach seinem 65. Geburtstag sein Heizungsbauunternehmen an den langjährigen Angestellten Rainer Deininger für 500.000 €.

▶ Lösung:

Die Veräußerung des Heizungsbauunternehmens stellt eine Geschäftsveräußerung im Ganzen dar (§ 1 Abs. 1a Satz 2 UStG). Unerheblich ist, dass Rainer Deininger erst mit Erwerb des Unternehmens unternehmerisch tätig wird. Die der Veräußerung zugrunde liegenden Umsätze unterliegen nach § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG nicht der USt, sind also nicht steuerbar. USt fällt daher nicht an.



HINWEIS

Geschäftsveräußerungen iSv. § 1 Abs. 1a UStG sind in aller Regel Weichenstellungen in der Klausur. Wer sich hier falsch entscheidet, erhält nicht nur an dieser Stelle keine Wertungspunkte, sondern gelangt auf das falsche Gleis mit der Folge, dass es für die weiteren Ausführungen in der Regel auch keine Punkte mehr gibt.

Wenn Sie in einer Klausur an eine solche Weichenstellung kommen, müssen Sie besondere Sorgfalt walten lassen, um nicht auf das falsche Gleis zu geraten. Nehmen Sie sich daher die für eine genaue Prüfung notwendige Zeit.

4.1.1 Unternehmen oder gesondert geführter Betrieb

Gegenstand der Geschäftsveräußerung kann das Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb sein. Unternehmen oder Betrieb müssen **im Ganzen übereignet** werden. Die Besitzposten müssen grds. in einem einheitlichen Übertragungsvorgang auf den Erwerber übergehen. Eine Übereignung in mehreren Akten ist dann als eine Geschäftsveräußerung anzusehen, wenn die einzelnen Teilakte in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen und die Übertragung des ganzen Vermögens auf einen Erwerber zur Beendigung der bisherigen gewerblichen Tätigkeit offensichtlich ist (Abschn. 1.5 Abs. 5 UStAE). Ferner muss der Erwerber die **Fortführung** des Unternehmens **beabsichtigen**. Keine Geschäftsveräußerung liegt demnach vor, wenn das Unternehmen in Teilakten an verschiedene Erwerber veräußert wird oder das Unternehmen direkt nach Erwerb abgewickelt wird.

Die Übereignung eines **Unternehmens im Ganzen** erfordert die Übertragung der wesentlichen Grundlagen des Unternehmens. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn alle oder zumindest alle wesentlichen Wirtschaftsgüter übertragen werden, die der gesamten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit des Unternehmers (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG) gedient haben.

Ein in der Gliederung eines Unternehmens **gesondert geführter Betrieb** liegt vor, wenn der veräußerte Teil des Unternehmens vom Erwerber als selbständiges wirtschaftliches Unternehmen fortgeführt werden kann. Nicht entscheidend ist, dass bereits im Unternehmen, das eine Übertragung vornimmt, ein (organisatorisch) selbständiger Teil bestand (Abschn. 1.5 Abs. 6 Satz 1, 2 UStAE).



HINWEIS

Die von der Rechtsprechung zur Bestimmung eines Teilbetriebs iSd. § 16 Abs. 1 Nr. 1 EStG entwickelten Grundsätze können zwar grds. zur Abgrenzung herangezogen werden. Soweit ertragsteuerlich eine Teilbetriebsveräußerung (R 16 Abs. 3 EStR) angenommen wird, kann damit umsatzsteuerlich regelmäßig von der Veräußerung eines gesondert geführten Betriebs ausgegangen werden (Abschn. 1.5 Abs. 6 Satz 4 UStAE). An dieser Stelle sei aber betont, dass dies **keine** rechtliche Verknüpfung zwischen Ertragsteuer- und Umsatzsteuerrecht ist! Insbesondere kann umsatzsteuerlich ein gesondert geführter Betrieb vorliegen, auch wenn ertragsteuerlich die Teilbetriebseigenschaft nicht erfüllt ist. Maßgeblich ist im Umsatzsteuerrecht vorrangig, ob die vorher ausgeübte unternehmerische Tätigkeit durch den Erwerber mit dem übertragenen Vermögen fortgeführt werden kann.

4.1.2 Wesentliche Grundlagen des Unternehmens/gesonderten Betriebs

Eine Geschäftsveräußerung iSd. § 1 Abs. 1a UStG liegt vor, wenn alle wesentlichen Grundlagen eines Unternehmens oder eines gesondert geführten Betriebs auf den Erwerber übertragen werden. Außerdem muss der Erwerber das Unternehmen ohne großen finanziellen Aufwand fortführen können.

Welches die wesentlichen Grundlagen eines Unternehmens oder gesondert geführten Betriebs sind, hängt von der **Art des Unternehmens/Betriebs** ab und ist für jede Tätigkeitsart nach der Verkehrsauffassung zu entscheiden; dies richtet sich nach den tatsächlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Übereignung (Abschn. 1.5 Abs. 4 UStAE).

Gehört zu einem zu übertragenden Unternehmen/gesondert geführten Betrieb eine Vielzahl von Wirtschaftsgütern, so brauchen nicht sämtliche Wirtschaftsgüter auf den Erwerber übertragen zu werden. Es reicht aus, wenn die **wesentlichen Grundlagen** auf den Erwerber übergehen, so dass dieser den Betrieb in der bisherigen oder auch veränderten Form fortführen kann. Die Betriebsgrundstücke, das Warenlager, Maschinen und sonstige Fertigungsanlagen und das Inventar sind idR. wesentliche Grundlagen eines Unternehmens; auch Nutzungs-, Gebrauchs- und Vertriebsrechte, der Firmenname, der Kundenstamm, Geschäftsverbindungen sowie Patente und Warenzeichen können wesentliche Betriebsgrundlagen sein. Bei einem **Herstellungsunternehmen** bilden die Betriebsgrundstücke mit den Maschinen und sonstigen der Fertigung dienenden Anlagen regelmäßig die wesentlichen Grundlagen des Unternehmens (Abschn. 1.5 Abs. 4 Satz 4 UStAE).

Gegenstand einer Geschäftsveräußerung kann auch ein **einziges Wirtschaftsgut** sein, wenn es bei dem Veräußerer das Unternehmen iSd. § 2 Abs. 1 Satz 2 UStG oder einen in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betrieb dargestellt hat. Dies ist zB. der Fall, wenn der Eigentümer ein Mietwohngrundstück, dessen Vermietung seine einzige unternehmerische Betätigung war, an einen anderen Unternehmer veräußert, der es weitervermietet. Bei einem „**Vermietungsunternehmen**“ ist für den Erwerber entweder der Übergang von Mietverträgen sowie der dazugehörigen Unterlagen oder der Abschluss eigener Mietverträge erforderlich, so dass er das Unternehmen ohne größere finanzielle Aufwendungen fortführen kann (Abschn. 1.5 Abs. 2 Satz 1 UStAE).

► Beispiel:

Tanja Huber ist Eigentümerin des gemischt genutzten Grundstücks Tegernseer Landstr. 18 in Landshut, das sie durch Vermietung nutzt. Dies stellt ihre einzige unternehmerische Tätigkeit dar. Huber beendet ihre unternehmerische Betätigung durch Verkauf des Grundstücks an die Fa. Niederbayerische Grundstücksverwaltung Landshut GmbH. Der Erwerber übernimmt die Unterlagen zu den bestehenden Mietverträgen, die fortgeführt werden.



► **Lösung:**

Die Vermietungstätigkeit von Tanja Huber stellt ihr umsatzsteuerliches Unternehmen dar. Das Grundstück stellt zusammen mit den Mietverträgen (Übergang nach § 566 BGB) und den entsprechenden Mieterakten die wesentlichen Grundlagen des Unternehmens dar. Durch Übertragung dieser Gegenstände ist der Erwerber in der Lage, das bestehende Vermietungsunternehmen ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand fortzuführen. Nicht zu den wesentlichen Grundlagen rechnen Geldbestände, Forderungen und Verbindlichkeiten aus der laufenden Vermietungstätigkeit. Es liegt somit auch bei der bloßen Übertragung des Grundstücks eine gem. § 1 Abs. 1a UStG nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung vor.



HINWEIS

Die Nichtsteuerbarkeit der Geschäftsveräußerung erleichtert unentgeltliche oder teilentgeltliche Geschäftsübertragungen sowie die Übertragung eines Unternehmens/gesondert geführten Betriebs in Umwandlungsfällen. Andererseits ist die steuerliche Praxis mit dem Problem konfrontiert, dass bei Unternehmensübertragungen entschieden werden muss, ob eine Geschäftsveräußerung mit dem Übergang aller wesentlichen Grundlagen des Unternehmens oder des gesondert geführten Betriebs mit der Folge der Nichtsteuerbarkeit vorliegt oder ob eine Geschäftsveräußerung nicht angenommen werden kann. Die Entscheidung, ob von einer Geschäftsveräußerung mit der Folge des § 1 Abs. 1a UStG ausgegangen werden kann oder muss, beinhaltet im Einzelfall für den Beteiligten erhebliche Risiken.

4.1.3 Zurückbehalten der Immobilie

Eine nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräußerung kann trotz Zurückbehaltung der für die Unternehmensführung notwendigen Immobilie vorliegen. Voraussetzung ist aber, dass die Immobilie an den Erwerber vermietet oder verpachtet wird (Abschn. 1.5 Abs. 3 Satz 2 UStAE). Dabei erkennt der BFH eine Geschäftsveräußerung im Ganzen auch an, wenn die Vermietung der Immobilie nicht durch den Veräußerer, sondern durch einen Dritten erfolgt (BFH, Urteil v. 29.8.2018, XI R 37/17). Maßgeblich ist allein, dass der Erwerber das Unternehmen des Veräußerers nach dem Erwerb entsprechend fortsetzen kann.

► **Beispiel:**

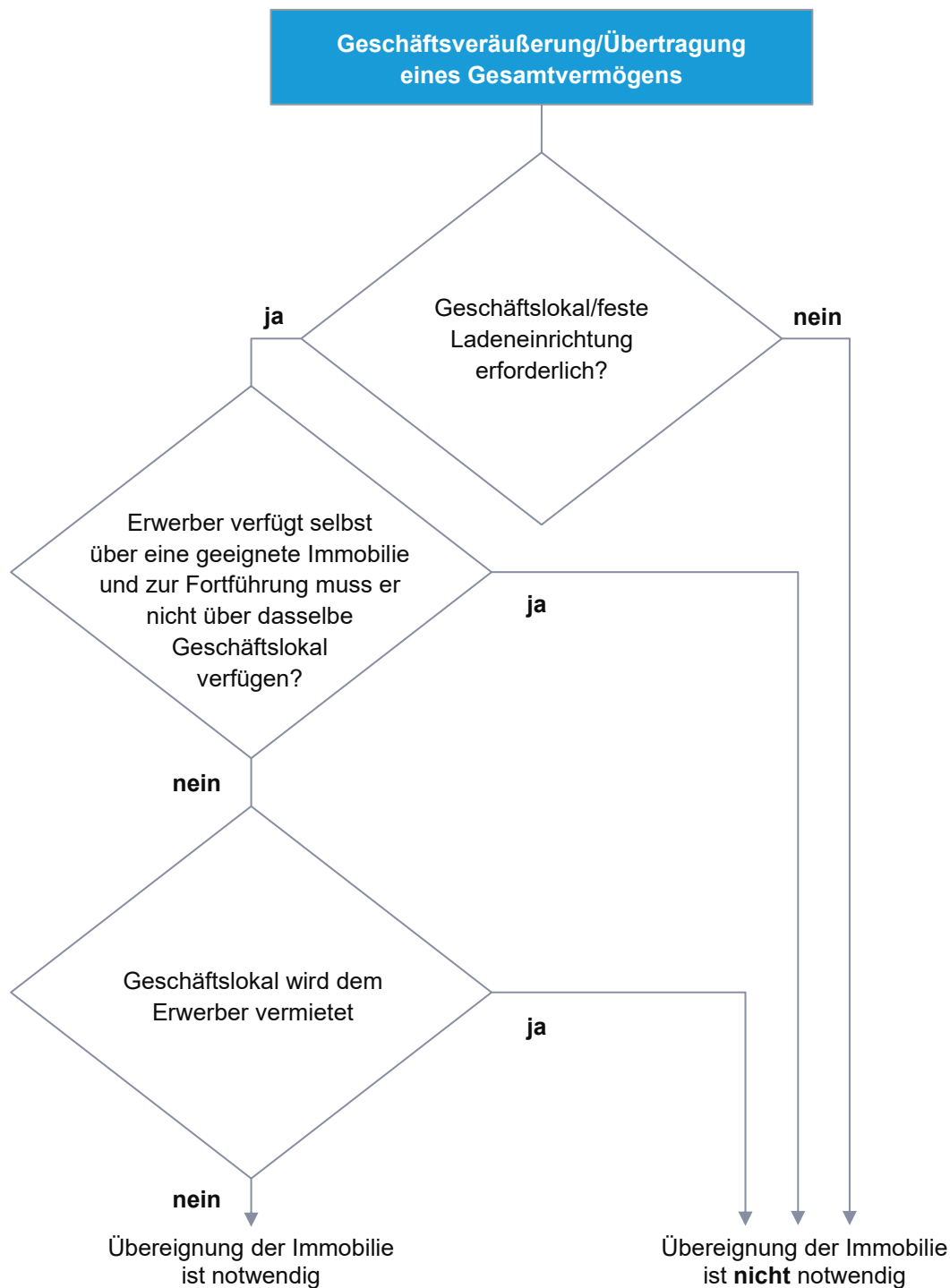
Der Vater überträgt seinem Sohn das komplette Bauunternehmen mit Ausnahme des Betriebsgrundstücks (= wesentliche Betriebsgrundlage). Vater und Sohn schließen über das Betriebsgrundstück einen Pachtvertrag über 15 Jahre ab, bei dem das ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen ist. Es liegt eine Geschäftsveräußerung vor, da aufgrund des langjährigen Pachtvertrags die dauerhafte Fortführung des Unternehmens durch den Sohn gewährleistet ist.



HINWEIS

Eine Langfristigkeit der Vermietung oder deren Unkündbarkeit ist für die Annahme einer Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit nicht erforderlich. Es genügt eine Vermietung oder Verpachtung auf unbestimmte Zeit (Abschn. 1.5 Abs. 3 Satz 4 UStAE).

Aus der Rechtsprechung des EuGH lässt sich folgende Übersicht herleiten:



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2017 wurde die Immobilie als wesentliche Betriebsgrundlage zurückbehalten, aber unbefristet vermietet, so dass von einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ausgegangen werden konnte.



Überträgt ein Einzelunternehmer sein Unternehmensvermögen mit Ausnahme des Anlagevermögens auf eine KG, die seine bisherige Unternehmenstätigkeit fortsetzt und das Anlagevermögen auf eine GbR, die das Anlagevermögen ihrem Gesellschaftszweck entsprechend der KG unentgeltlich zur Verfügung stellt, liegt nur im Verhältnis zur KG, nicht aber auch zur GbR eine nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG vor (Abschn. 1.5 Abs. 3 Satz 5 UStAE). Überträgt ein Veräußerer ein verpachtetes Geschäftshaus und setzt der Erwerber die Verpachtung nur hinsichtlich eines Teils des Gebäudes fort, liegt **hinsichtlich dieses Grundstücksteils** eine Geschäftsveräußerung iSd. § 1 Abs. 1a UStG vor (Abschn. 1.5 Abs. 2a Satz 5 UStAE). Dies gilt unabhängig davon, ob der verpachtete Gebäudeteil „zivilrechtlich selbständig“ ist oder nicht (Abschn. 1.5 Abs. 2a Satz 6 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2020 wurde ein Gebäude veräußert, dessen Nutzung nur teilweise durch den Erwerber fortgeführt wurde.

4.2 Die Einzelrechtsnachfolge des Erwerbers

Nach § 1 Abs. 1a Satz 3 UStG tritt der Erwerber bei der Veräußerung eines Unternehmens im Ganzen oder eines gesondert geführten Betriebs an die Stelle des Veräußerers. Das UStG bestimmt damit für die Geschäftsveräußerung generell, dass der Vermögensübergang auf den Erwerber eine umsatzsteuerliche **Einzelrechtsnachfolge** zur Folge hat. Der erwerbende Unternehmer tritt hinsichtlich des übernommenen Vermögens in das vom Veräußerer begründete, umsatzsteuerliche Steuerschuldverhältnis ein.

Die Rechtswirkungen des § 1 Abs. 1a Satz 3 UStG lassen sich am besten mit dem Begriff der „**wirtschaftsgutbezogenen Einzelrechtsnachfolge**“ beschreiben. Hinsichtlich der übertragenen Sachen und Rechte gehen die **umsatzsteuerlichen Bindungen** auf den Erwerber über. Daraus folgt:

- Für die Frage, ob der Erwerber die Entnahme eines übernommenen Gegenstands nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG versteuern muss, kommt es auf die Vorsteuerabzugsberechtigung beim Veräußerer an.
- Die Lieferung erworbener Gegenstände unterliegt beim Erwerber der Differenzbesteuerung, wenn die Vorlieferung an den Veräußerer die Voraussetzungen des § 25a Abs. 1 Nr. 2 UStG erfüllt.
- Eine Option zur Regelbesteuerung für land- und forstwirtschaftliche Betrieb greift auch für den Betriebsfortführer.

Hingegen gehen Umsatzsteuerschulden des Veräußerers nicht auf den Erwerber über (aber evtl. Haftung nach § 75 AO).

4.3 Berichtigung des Vorsteuerabzugs gem. § 15a UStG durch den Rechtsnachfolger

§ 1 Abs. 1a Satz 3 UStG hat va. Bedeutung für die Bestimmung des Berichtigungszeitraums für eine Vorsteuerberichtigung: Bei einer Geschäftsveräußerung wird gem. § 15a Abs. 10 UStG der für das Wirtschaftsgut maßgebliche **Berichtigungszeitraum** (BRZ) nicht unterbrochen. Damit der Erwerber eine wegen geänderter Verwendungsverhältnisse durchzuführende Vorsteuerberichtigung vornehmen kann, ist der Veräußerer verpflichtet, dem Erwerber die für die Durchführung der Berichtigung erforderlichen Angaben zu machen.

► **Beispiel:**

Die Bavaria Grundstücks-Vermietungs-GmbH ist Eigentümerin des Bürohauses Beethovenstraße 10, das Ende 00 fertiggestellt und ab 1.1.01 an die Handelsbank AG steuerfrei vermietet wurde. Wegen der steuerfreien Vermietung waren die auf die Herstellungskosten angefallenen Vorsteuern iHv. 450.000 € vom Abzug ausgeschlossen.

Mit Wirkung vom 1.1.08 veräußert die Bavaria Grundstücks-Vermietungs-GmbH das als gesondert geführten Betrieb behandelte Bürohaus an die Wohnungsbau Bayern AG. Am 31.3.08 endet das Mietverhältnis mit der Handelsbank AG. Die Wohnungsbau Bayern AG kann das Bürohaus Beethovenstraße 10 ab 1.4.08 an das Software-Unternehmen Aragon GmbH steuerpflichtig vermieten.

► **Lösung:**

Die steuerpflichtige Vermietung ab 1.4.08 führt zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG, da sich innerhalb des zehnjährigen Berichtigungszeitraums (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG) die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhältnisse geändert haben. Hinsichtlich des ursprünglichen Vorsteuerabzugs ist aufgrund der Geschäftsveräußerung (§ 1 Abs. 1a UStG) nicht auf die Wohnungsbau Bayern AG, sondern auf den Veräußerer Bavaria Grundstücks-Vermietungs-GmbH abzustellen (§ 1 Abs. 1a Satz 3 UStG). Der zehnjährige Berichtigungszeitraum wird durch die Geschäftsveräußerung nicht unterbrochen (§ 15a Abs. 10 UStG): er läuft deshalb vom 1.1.01 bis 31.12.10. Der Jahresbetrag beläuft sich auf 450.000 €/10 Jahre = 45.000 € (§ 15a Abs. 5 Satz 1 UStG). Die Berichtigung führt für den BZ 08 zu einem Vorsteuerabzug in Höhe von (9 Monate von 12 Monaten =) 75 % von 45.000 € = 33.750 €. Gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV ist jeweils nach Ablauf des monatlichen Voranmeldungszeitraums eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs in Höhe von $\frac{1}{9}$ von 33.750 € = 3.750 € durchzuführen.



HINWEIS

Wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können, spielten die Sachverhalte der Umsatzsteuer-Teilaufgaben in den vergangenen Prüfungsterminen jeweils im Prüfungsjahr bzw. dem vorangegangenen Jahr. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, werden Sie im Oktober umsatzsteuerliche Sachverhalte beurteilen müssen, die im Prüfungsjahr angesiedelt sind. Hinsichtlich der Vorjahre dürfen Sie dann regelmäßig – so auch lt. den allgemeinen Hinweisen – von einer korrekten umsatzsteuerlichen Beurteilung ausgehen.

Schriftliche Steuerberaterprüfung	Sachverhalte der Umsatzsteuer-Teilaufgabe spielten in den Jahren
2015	2014, 2015
2016	2015, 2016
2017	2016, 2017
2018	2017, 2018
2019	2018, 2019
2020	2018 bis 2020, sowie in einer Tz. 2008
2021	2020, 2021
2022	2022
2023	2020–2022, 2023
2024	2024 (und ein Geschäftsvorfall aus 2017)



4.4 Vorsteuerabzug aus Leistungsbezügen für die Geschäftsveräußerung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorsteuerabzug aus Transaktionskosten bei Geschäftsveräußerungen nach § 1 Abs. 1a UStG – v14442

Sowohl auf Seiten des Veräußerers als auch auf Seiten des Erwerbers können Vorsteuerbeträge anfallen, die mit der nichtsteuerbaren Geschäftsveräußerung im Zusammenhang stehen. Vielfach müssen Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare und Vermittler bezahlt werden, aus deren Rechnungen nun der Vorsteuerabzug begehrt wird. Man spricht hier auch von sog. **Transaktionskosten**.

4.4.1 Vorsteuerabzug des Erwerbers

Für den Vorsteuerabzug des Erwerbers kommt es auf dessen **Verwendungsabsicht** im Zeitpunkt des Leistungsbezugs an. Erwirbt er das Unternehmen (oder einen in der Gliederung des Unternehmens gesondert geführten Betrieb) in der nachweisbaren Absicht, mit diesem ausschließlich Abzugsumsätze (= Ausgangsumsätze, die nicht zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs führen) auszuführen, kann er die Vorsteuern, die im Zusammenhang mit der Geschäftsveräußerung angefallen sind, vollumfänglich abziehen.

► **Beispiel:**

Rainer Deininger, der Erwerber aus dem og. Übungsfall, lässt sich beim Kauf des Heizungsbauunternehmens von Werner Zink von Steuerberaterin Karin Hollmann beraten, die ihm 5.000 € zzgl. 950 € Umsatzsteuer in Rechnung stellt.

► **Lösung:**

Da Rainer Deininger nachweisen kann, dass er mit dem erworbenen Heizungsbauunternehmen ausschließlich Abzugsumsätze ausführen wird, kann er nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von 950 € als Vorsteuer abziehen. Dies gilt selbst dann, wenn ihm die Aufwendungen noch während seiner Angestelltentätigkeit entstanden sind, da bereits eine steuerpflichtige unternehmerische Verwendungsabsicht vorlag.

Wer ein Unternehmen erwirbt, um damit Ausschlussumsätze (= Ausgangsumsätze, die nach § 15 Abs. 2 UStG zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs führen) zu erbringen, hat keinen Vorsteuerabzug.

► **Beispiel:**

Gottfried Wagner erwirbt von Petra Hilz eine Versicherungsagentur. Es liegt eine Geschäftsveräußerung im Ganzen iSv. § 1 Abs. 1a UStG vor. Er lässt sich beim Kauf von Steuerberaterin Karin Hollmann beraten, die ihm 5.000 € zzgl. 950 € USt in Rechnung stellt.

► **Lösung:**

Da Gottfried Wagner mit der erworbenen Versicherungsagentur nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfreie Umsätze als Versicherungsvertreter bzw. -makler erbringt, kann er gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG iVm. § 4 Nr. 11 UStG die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von 950 € nicht als Vorsteuer abziehen.

Hat der Erwerber die Absicht, mit dem Unternehmen sowohl Abzugs- als auch Ausschlussumsätze auszuführen, ist eine Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG vorzunehmen.

4.4.2 Vorsteuerabzug des Veräußerers

Geht es um den Vorsteuerabzug des Veräußerers, steht man vor dem Problem, dass die Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG nicht umsatzsteuerbar ist und daher als **Verwendungsumsatz** ausfällt. Nach dem reinen Wortlaut des § 15 Abs. 2 UStG greift in solchen Fällen kein Vorsteuerausschluss ein. Nach Sinn und Zweck der Regelung wäre es jedoch kaum einzusehen, dass ein Unternehmer, der bislang nur vorsteuerschädliche Ausschlussumsätze erbracht hat, die bei der Geschäftsveräußerung angefallenen Vorsteuerbeträge abziehen könnte. Im Fall der nichtsteuerbaren Geschäftsveräußerung ist für die Beurteilung des Vorsteuerabzugs auf die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmers **vor der Veräußerung** abzustellen. Es handelt sich bei den Transaktionskosten um „allgemeine Kosten“, die grundsätzlich einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit im jeweiligen Besteuerungszeitraum aufweisen. Im Ergebnis wird der Blick nicht – wie beim Erwerber – in die Zukunft gerichtet, sondern in die Vergangenheit.

► **Beispiel 1:**

Werner Zink lässt sich bei der Veräußerung seines Heizungsbauunternehmens aus og. Übungsfall von Steuerberater Professor Dr. Thomas Küffner beraten, der ihm dafür 5.000 € zzgl. 950 € Umsatzsteuer in Rechnung stellt.

► **Lösung 1:**

Da Werner Zink mit dem veräußerten Heizungsbauunternehmen bis dato ausschließlich Abzugsumsätze ausgeführt hat, kann er nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von 950 € als Vorsteuer abziehen.

► **Beispiel 2:**

Peter Hiltz, der Veräußerer der Versicherungsagentur aus og. Übungsfall, lässt sich beim Verkauf dieser Versicherungsagentur von Steuerberater Professor Dr. Thomas Küffner beraten, der ihm dafür 5.000 € zzgl. 950 € Umsatzsteuer in Rechnung stellt.

► **Lösung 2:**

Da Peter Hiltz mit der veräußerten Versicherungsagentur bislang nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfreie Umsätze als Versicherungsvertreter bzw. -makler erbracht hat, kann er gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG iVm. § 4 Nr. 11 UStG die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von 950 € nicht als Vorsteuer abziehen.

Führt der Übertragende sowohl zum Vorsteuerabzug berechtigende als auch den Vorsteuerabzug ausschließende Umsätze aus, hat er die ihm für die genannten Leistungsbezüge berechneten **Vorsteuerbeträge entsprechend aufzuteilen** (§ 15 Abs. 4 UStG).

Weisen die Leistungsbezüge im Zusammenhang mit der Geschäftsveräußerung einen direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit einem klar abgegrenzten Teil der wirtschaftlichen Betätigung des Unternehmers auf, so dass die Leistungsbezüge zu den allgemeinen Kosten dieses Unternehmensteils gehören, kann der Unternehmer die gesamten **Vorsteuern** aus den Leistungsbezügen abziehen, wenn in diesem Unternehmensteil nur **zum Vorsteuerabzug berechtigende Umsätze** ausgeführt werden.

5. Sachleistungen des Arbeitgebers an sein „Personal“



PRÜFUNGSTIPP

In den Steuerberaterprüfungen der Jahre 2021 und 2018 wurde einem Arbeitnehmer ein Pkw zur Privatnutzung gegen anteilige Arbeitsleistung überlassen.



5.1 Grundsätzliches



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sachleistungen an Arbeitnehmer – v10214

Der Arbeitgeber kann **Sachleistungen** an seine Arbeitnehmer oder deren Angehörige

- gegen Zahlung eines angemessenen, regulären oder eines aufgrund des Dienstverhältnisses verbilligten Entgelts,
- als Vergütung für geleistete oder zu leistende, nicht durch den Barlohn abgegoltene Dienste oder
- aufgrund des Dienstverhältnisses ohne besonders berechnetes Entgelt

erbringen.

In § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG und § 3 Abs. 9a Nr. 1 und Nr. 2 UStG wird der Begriff „Personal“ der MwStSystRL verwendet. Erfasst werden Arbeitnehmer und ihre Angehörigen, Pensionäre, Auszubildende und Praktikanten.

In der umsatzsteuerlichen Beurteilung von Leistungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer sind die folgenden Fallgruppen zu unterscheiden:

Sachleistungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer		
A.	B.	C.
Entgeltliche oder aufgrund des Dienstverhältnisses verbilligte Sachleistungen des Unternehmers an sein Personal:	Sachleistungen als Vergütung für geleistete oder zu leistende Dienste :	Sachleistungen des Unternehmers an sein Personal für dessen privaten Bedarf ohne Gegenleistung
Entgeltliche steuerbare Lieferungen oder sonstige Leistungen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG	im Rahmen eines Leistungsaustauschs als steuerbare Lieferungen oder sonstige Leistungen iRe. tauschähnlichen Umsatzes gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG (Abschn. 1.8 Abs. 6 UStAE)	Steuerbare, entgeltlichen Lieferungen nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UStG oder sonstigen Leistungen nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 und 2 UStG gleichgestellte unentgeltliche Wertabgaben mit Ausnahme von Aufmerksamkeiten (Abschn. 1.8 Abs. 3 UStAE) und Leistungen im überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers (Abschn. 1.8 Abs. 4 UStAE)
Bemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 1 oder § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 1–3 UStG – ggf. Mindestbemessungsgrundlage (Abschn. 1.8 Abs. 6 UStAE)	Bemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG	Bemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1–3 UStG (Abschn. 1.8 Abs. 7 UStAE)

Sachleistungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer		
A.	B.	C.
Beispiel: Verkauf firmeneigener Produkte an Arbeitnehmer zu regulärem oder verbilligtem Preis	Beispiel: Überlassung eines Firmenfahrzeugs entsprechend arbeitsvertraglicher Vereinbarung zu privater Nutzung an Prokuristen als Vergütung für geleistete Dienste	Beispiel: unentgeltliche Beförderung der Arbeitnehmer von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte und zurück
entgeltlich → Gegenstand dieses Lehrbriefs		unentgeltlich → Lehrbrief Umsatzsteuer 07

Betriebliche Sachzuwendungen werden als **entgeltliche Leistungen** gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG im Rahmen eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs erbracht,

- wenn sie gegen ein vom Arbeitnehmer **gezahltes Entgelt** erbracht werden (Spalte A der Übersicht) oder
- sich die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers einerseits und die Lohnzahlung sowie sonstige Zuwendungen des Arbeitgebers andererseits als gegenseitige Verpflichtungen derart gegenüberstehen, dass auch die betriebliche Sachzuwendung im Hinblick auf eine erwartete oder erwartbare Gegenleistung erbracht wird (Spalte B der Übersicht, **tauschähnlicher Umsatz**). Der Unternehmer wendet seinem Arbeitnehmer neben dem Barlohn auch einen **Sachlohn** zu, für den der Arbeitnehmer einen Teil seiner Arbeitsleistung als Gegenleistung aufwendet (Abschn. 1.8 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Die gegenseitigen Verpflichtungen können sich aus Einzelvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen oder auch aus tariflichen Bestimmungen ergeben.

5.2 Entgeltliche Sachleistungen (Spalte A)

Leistungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer, für die ein **reguläres Entgelt** gezahlt wird, unterliegen als normale Umsätze der Umsatzsteuer. Besonderheiten ergeben sich nicht.

Häufig erbringen Arbeitgeber gegenüber ihren Arbeitnehmern Lieferungen oder sonstige Leistungen, bei denen zwar ein besonders berechnetes Entgelt verlangt, die Leistung aufgrund des Dienstverhältnisses jedoch **verbilligt** (Belegschaftsrabatt) ausgeführt wird. Produktions- oder Handelsunternehmen verkaufen an die Arbeitnehmer Produkte oder Handelswaren zu einem günstigen Preis, etwa der Textilhersteller, der seine Produkte zum Großhandelsabgabepreis seinen Arbeitnehmern überlässt, der Automobilhersteller, der sog. Jahreswagen an die Werksangehörigen mit einem Belegschaftsrabatt verkauft.

Nach Abschn. 1.8 Abs. 1 Satz 4 UStAE ist dabei von einer entgeltlichen Leistung auszugehen, wenn der Unternehmer (Arbeitgeber) für die Leistung gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmer einen unmittelbaren Anspruch auf eine Geldzahlung oder eine andere – nicht in der Arbeitsleistung bestehende – Gegenleistung in Geldeswert hat.

► **Beispiel:**

Überlässt ein Unternehmer seinen Angestellten gegen Kostenbeteiligung (und damit verbilligt) Parkplätze in einem Parkhaus, erbringt er damit eine entgeltliche Leistung (BFH, Urteil v. 14.1.2016, V R 63/14).



Leistungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer oder deren Angehörige, für die der Arbeitnehmer ein verbilligtes Entgelt aufwendet, sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG steuerbar. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die verbilligten Leistungen ist die Vorschrift über die **Mindestbemessungsgrundlage** nach § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 UStG grds. zu beachten: Nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1–3 UStG sind der Einkaufspreis zzgl. der Nebenkosten oder die Selbstkosten des gelieferten Gegenstands oder die entstandenen Ausgaben der erbrachten sonstigen Leistung (ggf. soweit sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben) zugrunde zu legen. In aller Regel wird das vom Arbeitnehmer tatsächlich aufgewendete Entgelt nicht niedriger sein als die Mindestbemessungsgrundlage; bei einem Belegschaftsrabatt liegen daher die Voraussetzungen für die Anwendung des § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 UStG regelmäßig nicht vor.

► **Beispiel:**

Verkauft ein Unternehmer der Automobilindustrie Jahreswagen an seine Werksangehörigen, sind die Voraussetzungen der Mindestbemessungsgrundlage nicht erfüllt, da diese durch das marktübliche Entgelt begrenzt wird (Abschn. 1.8 Abs. 6 Satz 4 UStAE).



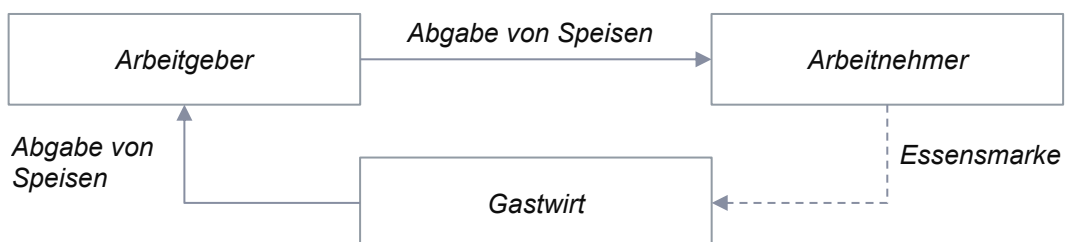
HINWEIS

Die Mindestbemessungsgrundlage findet keine Anwendung, wenn die Leistung nicht zur Befriedigung persönlicher Interessen des Personals erfolgt, sondern durch betriebliche Erfordernisse bedingt ist (Abschn. 10.7 Abs. 2 Satz 1 UStAE). Des Weiteren (Abschn. 1.8 Abs. 6 Satz 6 UStAE).

Ein häufiger Fall von verbilligten Sachleistungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer ist die **verbilligte Abgabe von Mahlzeiten** durch unternehmereigene Kantinen oder durch vom Arbeitgeber nicht selbst betriebene Kantinen oder Gaststätten. Siehe dazu Abschn. 1.8 Abs. 10 bis Abs. 12 UStAE.

► **Beispiel:**

Arbeitgeber Hingerl gibt seinen Arbeitnehmern die Möglichkeit, in der Gaststätte G täglich gegen Hingabe einer Essensmarke, die sie bei ihm für 6,00 € erwerben, das Mittagessen einzunehmen. Gastwirt G berechnet Hingerl für eine ausgegebene Mahlzeit 10,00 €.



► **Lösung:**

Mit der Abgabe von Speisen (Mittagessen) an die Arbeitnehmer zum sofortigen Verzehr erbringt der Gastwirt G an den Arbeitgeber Hingerl sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) zugunsten Dritter. Der Arbeitgeber selbst erbringt ebenfalls sonstige Leistungen iSv. § 3 Abs. 9 UStG an sein Personal. Der Vorgang wird durch eine Vielzahl von sonstigen Leistungen geprägt (Zubereitung der Speisen, Servieren der Mahlzeiten, Bereitstellung des Geschirrs, Abtragen und Reinigen des Geschirrs usw., vgl. Abschn. 3.6 UStAE – sog. Restaurationsleistung). Die Dienstleistungen durch die Zubereitung und das Servieren der Mahlzeiten durch den Gastwirt werden dem Arbeitgeber zugerechnet.

Bemessungsgrundlage der sonstigen Leistung G – Hingerl gem. § 10 Abs. 1 UStG je Mittagessen der Arbeitnehmer ist der Betrag von 10,00 € abzgl. enthaltener USt von 1,60 € = 8,40 €. Steuersatz 19 %, USt pro abgegebene Mahlzeit 1,60 €; der ermäßigte Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG kommt mangels Lieferung nicht zur Anwendung.

Die von Hingerl für die sonstigen Leistungen an die normalen Arbeitnehmer geschuldete USt ist nach § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG (die entstandenen Kosten, Steuersatz § 12 Abs. 1 UStG: ^{19/119} von 10,00 € = 1,60 €) gleich hoch wie die gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG abziehbare Vorsteuer.

5.3 Entgeltliche Leistungen als Vergütung für die (anteilige) Dienstleistung des Arbeitnehmers (Spalte B)

Der Arbeitgeber erbringt gegenüber den Arbeitnehmern entgeltliche Leistungen iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, wenn er Lieferungen oder sonstige Leistungen bewirkt, denen als **Gegenleistung** die erwartete oder erwartbare **(anteilige) Dienstleistung des Arbeitnehmers** gegenübersteht. Bei der ganz überwiegenden Mehrzahl der Sachzuwendungen des Arbeitgebers liegen entgeltliche Leistungen dieser Art vor. Ebenso wie bei den unter der Tz. 5.2 beschriebenen normal entgeltlichen oder aufgrund des Dienstverhältnisses verbilligten Sachleistungen folgt die Steuerbarkeit bereits aus § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, so dass die Sondervorschriften in § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2, Abs. 9a Nr. 1 und Nr. 2 UStG auf solche Sachzuwendungen nicht anzuwenden sind.

Bei entgeltlichen Sachzuwendungen dieser Art liegen **tauschähnliche Umsätze** iSd. § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG vor. Die Bemessungsgrundlage ist nach § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG der Wert der nicht durch den Barlohn abgegoltenen Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Die Ermittlung des Werts der anteiligen Arbeitsleistung ist praktisch unmöglich. Da von Wertgleichheit der sich gegenüberstehenden Leistungen auszugehen ist, wird die anteilige Arbeitsleistung nach dem Wert der bewirkten Leistung des Arbeitgebers bestimmt. Dies ist der Wert nach § 10 Abs. 4 UStG, Abschn. 1.8 Abs. 6 Satz 5 UStAE.

► **Beispiel:**

G ist ab 1.1. als nichtselbständiger Geschäftsführer der Baugesellschaft Intergrund GmbH tätig. In dem Anstellungsvertrag ist festgelegt, dass G über den Barlohn von monatlich 5.000 € hinaus eine Vier-Zimmer-Wohnung überlassen. Die ortsübliche Miete für eine vergleichbare Vier-Zimmer-Wohnung beträgt 1.200 €.

► **Lösung:**

Die Überlassung einer Wohnung ist eine steuerbare sonstige Leistungen des Arbeitgebers iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG, § 3 Abs. 9 UStG, der als Gegenleistung ein Teil der Arbeitsleistung des Geschäftsführers gegenübersteht, so dass ein tauschähnlicher Umsatz gem. § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG vorliegt. Bemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG ist der Wert des auf die Sachleistung des Arbeitgebers entfallenden Teils der Arbeitsleistung des G. Da von der Gleichwertigkeit der sich gegenüberstehenden Leistungen auszugehen ist, wird der Wert der anteiligen Arbeitsleistung nach dem Wert der Sachzuwendungen bestimmt. Nach Abschn. 1.8 Abs. 6 Satz 4 UStAE sind dies die Kosten der Wohnungsüberlassung (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG).

Die Bemessungsgrundlage für die gem. § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreie Wohnungsüberlassung bestimmt sich gem. § 2 Abs. 4 SvEV (Abschn. 1.8 Abs. 9 UStAE) nach dem ortsüblichen Mietpreis iHv. monatlich 1.200 €.

Da es sich um eine entgeltliche Leistung des Arbeitgebers handelt, sind keine Kosten auszuscheiden, bei denen ein Vorsteuerabzug nicht möglich war (Abschn. 15.23 Abs. 10 UStAE).

5.4 Unentgeltliche Sachleistungen des Unternehmers an sein „Personal“ (Spalte C)

Den Tatbeständen des § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 und § 3 Abs. 9a Nr. 1 und 2 UStG ist gemeinsam, dass die Leistung unentgeltlich und an das Personal für dessen privaten Bedarf erbracht werden muss (Spalte C der Übersicht oben). Wir werden auf diese Tatbestände im Lehrbrief Umsatzsteuer 06 näher eingehen.



5.5 In der Praxis häufige und bedeutsame Sachzuwendungen im Einzelnen

5.5.1 Überlassung von Firmenfahrzeugen an Arbeitnehmer

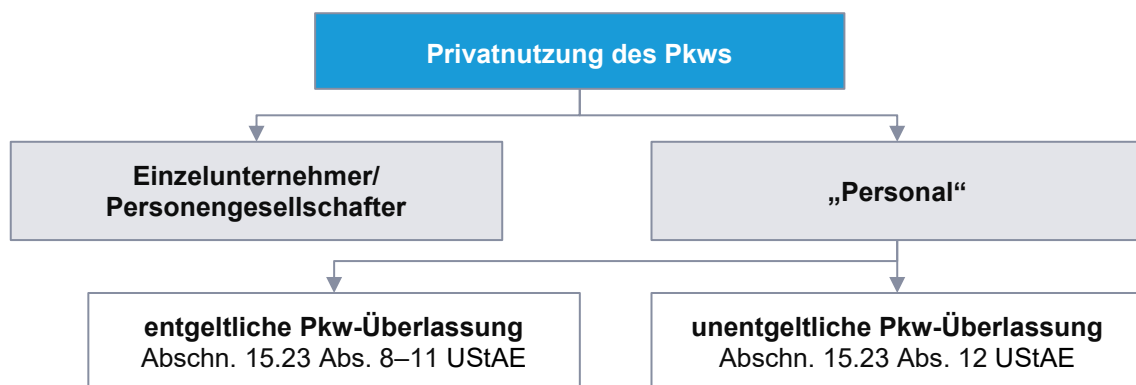


PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2021 und 2018 waren jeweils die Überlassung von Fahrzeugen zur Privatnutzung des Arbeitnehmers zu prüfen.

Der in der Praxis wichtigste Fall einer entgeltlichen Sachleistung an Arbeitnehmer ist die Überlassung eines firmeneigenen Fahrzeugs für **Privatfahrten**, Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Familienheimfahrten aus Anlass einer doppelten Haushaltsführung. Abschn. 15.23 Abs. 8 Satz 1 UStAE sieht diese Kfz-Überlassung grundsätzlich als **entgeltliche Leistung im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes** iSv. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG an. Aus der Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG sind daher keine Kosten auszuscheiden, für die ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist (Abschn. 15.23 Abs. 10 UStAE, keine Anwendung von § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG).

Von einer **unentgeltlichen Leistung** kann bei der Kfz-Überlassung an Arbeitnehmer iSv. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG nur dann ausgegangen werden, wenn die Privatnutzung wegen Geringfügigkeit für die Gehaltsbemessung wirtschaftlich keine Rolle spielt und nach den objektiven Gegebenheiten eine weitergehende private Nutzungsmöglichkeit ausscheidet (Abschn. 15.23 Abs. 12 UStAE). Vgl. hierzu ausführlich Lehrbrief Umsatzsteuer 06.



HINWEIS

Die entgeltliche Fahrzeugüberlassung an das Personal ist der Regelfall, die unentgeltliche Fahrzeugüberlassung der seltene Ausnahmefall. Unterstreichen Sie sich daher das Wort „regelmäßig“ in Abschn. 15.23 Abs. 8 Satz 1 UStAE und das Wort „ausnahmsweise“ in Abschn. 15.23 Abs. 12 Satz 1 UStAE. Unterstreichungen sind nach dem sog. Hilfsmittelerlass für die schriftliche Steuerberaterprüfung zulässig.

Bei der Privatnutzung eines Firmenfahrzeugs durch den angestellten **Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft** (zB. GmbH) muss ermittelt werden, ob die Privatnutzung zum Arbeitslohn gehört oder durch die Gesellschafterstellung veranlasst ist. Hierbei kommt es darauf an, ob die Gewährung eines Firmenfahrzeugs im Arbeitsvertrag vereinbart ist (BFH, Urteil v. 5.6.2014, XI R 2/12, BStBl. 2015 II, Satz 785).

Da bei der entgeltlichen Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer ein **tauschähnlicher Umsatz** iSd. § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG vorliegt, ermittelt sich die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 2 Satz 2 iVm. Abs. 1 Satz 1 UStG und ist der Wert der nicht durch den Barlohn abgegoltenen Arbeitsleistung. Dieser kann anhand der **Gesamtkosten geschätzt** werden (Abschn. 15.23 Abs. 10 UStAE).

Aus Vereinfachungsgründen kann für die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage von den für Lohnsteuerzwecke anzusetzenden Werten ausgegangen werden. Keine Kürzungen des Listenpreises bzw. der Aufwendungen erfolgen für umsatzsteuerliche Zwecke jedoch, sofern es sich um Elektro- oder Hybridfahrzeuge handelt (Abschn. 15.23 Abs. 11 UStAE).

Nach R 8.1 Abs. 9 LStR sind **lohnsteuerlich** zur Ermittlung des geldwerten Vorteils der unentgeltlichen Überlassung eines Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung einschließlich der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte **zwei Methoden** zugelassen:

- Ansatz des privaten Nutzungswerts der Verwendung des Fahrzeugs für private Fahrten und für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit den Kosten, die auf diese Fahrten entfallen, wenn die für das Fahrzeug insgesamt entstehenden Kosten durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäß geführtes **Fahrtenbuch** nachgewiesen werden (R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR). Der auf dieser Grundlage ermittelte Wert ist ein Nettowert, auf den die USt aufzuschlagen ist.
- Anwendung der sog. **1 %-Regelung**: Der private Nutzungswert wird mit monatlich 1 % des auf volle 100 € abgerundeten inländischen Listenpreises (brutto) im Zeitpunkt der Erstzulassung (R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 Satz 6 LStR) angesetzt. Kann der Arbeitnehmer das Fahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen, erhöht sich der monatlich mit 1 % des Listenpreises ermittelte Wert für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte um 0,03 % des Listenpreises. Der nach dieser Methode ermittelte geldwerte Vorteil ist ein Bruttobetrag. Die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage ergibt sich bei einer dem Regelsteuersatz unterliegenden Sachleistung durch Herausrechnen der Umsatzsteuer mit ^{19/119} des Bruttobetrags (Abschn. 1.8 Abs. 8 Satz 3 UStAE, Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 1 Satz 4 UStAE).

► **Beispiel:**

Werkstattleiter W, der bei der Fa. Bavaria Baustoffhandlung GmbH München tätig ist, benutzt für häufige Fahrten zwischen den beiden Betriebsstätten der GmbH ein vor drei Jahren angeschafftes Firmenfahrzeug (inländischer Listenpreis 27.500 € zzgl. 5.225 € USt), das er ganzjährig auch für sonstige Privatfahrten sowie für Fahrten zwischen seiner Wohnung in Germering bei München und dem Sitz der GmbH benutzen darf (20 km Entfernung). Der Wert der Fahrzeugüberlassung für Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wird für lohnsteuerliche Zwecke nach § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 EStG iVm. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG mit dem vom Listenpreis abgeleiteten Pauschalwert (1 %- bzw. 0,03 %-Regelung) angesetzt. Ein Fahrtenbuch wird nicht geführt. Die Pkw-Privatnutzung verteilt sich gleichmäßig auf alle Monate des Kalenderjahres. Eine zuverlässige Einzelermittlung der Gesamtkosten dieses Pkw liegt nicht vor.

► **Lösung:**

Die Überlassung des betrieblichen Kfz zur privaten Nutzung (Privatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte) ist als entgeltliche Leistung iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG anzusehen. Es handelt sich um eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Die Gegenleistung besteht in der anteiligen Arbeitsleistung, die der Arbeitnehmer für die Privatnutzung des Fahrzeugs erbringt. Es liegt ein tauschähnlicher Umsatz nach § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG vor. Der Ort der sonstigen Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) liegt nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG am Wohnsitz des Werkstattleiters, also in Germering. Bemessungsgrundlage ist gem. § 10 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 1 UStG der Wert der Gegenleistung. Ohne zuverlässige Ermittlung der Gesamtkosten des Fahrzeugs und ohne Fahrtenbuch kann der geldwerte Vorteil der Privatnutzung aus Vereinfachungsgründen mit der pauschalierenden Methode nach R 8.1 Abs. 9 Nr. 1 LStR (Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 1 UStAE) ermittelt werden.



Die steuerpflichtige Nutzungsüberlassung für Privatfahrten pro Monat ist umsatzsteuerlich demnach wie folgt zu bemessen:

Listenneupreises (brutto, auf 100 € abgerundet)	32.700 €
1 % pro Monat	327 €
zzgl. 0,03 % von 32.700 € x 20 km (Entfernungskilometer)	196 €
= Bruttowert (Abschn. 15.23 Abs. 11 Satz 2 Nr. 1 Satz 4 UStAE)	523 €
abzgl. enthaltene USt mit Steuersatz 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG), ^{19/119}	84 €
= monatliche Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG	439 €
Da es sich um eine entgeltliche Überlassung handelt sind keine Kosten auszuscheiden, für die ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist und infolgedessen findet keine Kürzung des 1 %-Wertes um 20 % statt (Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 1 Satz 5 UStAE).	



HINWEISE

Die entgeltliche Überlassung eines Firmenfahrzeugs stellt eine langfristige Vermietung eines Beförderungsmittels dar. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG ist der Ort der sonstigen Leistung dort, wo der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat. Bei Unternehmen, die im grenznahen Raum agieren und Fahrzeuge an Arbeitnehmer mit Wohnsitz im benachbarten EU-Ausland überlassen, führt dies zu einer Steuerpflicht im jeweiligen EU-Mitgliedstaat.

Neben Pkws werden auch immer häufiger Fahrräder von Arbeitgebern erworben bzw. geleast und zur Privatnutzung an die Arbeitnehmer überlassen. Insoweit gelten grds. die gleichen Grundsätze wie für Pkws. Lediglich bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Privatnutzung scheidet die Ermittlung auf Basis der Kosten mangels der Möglichkeit der Führung eines Fahrtenbuchs aus. Anstelle des Bruttolistenpreises kommt bei der 1 %-Regelung die unverbindliche Preisempfehlung zum Ansatz. Beträgt diese weniger als 500 € unterbleibt zudem eine Versteuerung.

Für umsatzsteuerliche Zwecke finden im Gegensatz zur Lohnsteuer sowohl für Pkws als auch für Elektrofahrräder keine Kürzungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge statt.

5.5.2 Gewährung von „Kost und Logis“ an Arbeitnehmer

Bei der Gewährung von „Kost und Logis“ an Arbeitnehmer stehen Verpflegungs- und Unterbringungsleistung selbständig nebeneinander. Nach Abschn. 1.8 Abs. 9 UStAE kann für die Gewährung von Unterkunft und Wohnung unter den Voraussetzungen des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG Steuerfreiheit in Betracht kommen; die Gewährung der Verpflegung unterliegt dem allg. Steuersatz des § 12 Abs. 1 UStG. **Bemessungsgrundlage** für die mit der freien Verpflegung und der freien Unterkunft bewirkten steuerbaren und -pflichtigen sonstigen Leistungen sind die Selbstkosten, soweit diese zum Vorsteuerabzug berechtigt haben (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG). Dabei ist von den Werten auszugehen, die in der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) festgesetzt sind (Beck'sche Steuergesetze, Nr. 21). Der Wert für freie Verpflegung wie auch der Wert einer im Einzelfall steuerpflichtigen Unterbringung ist ein Bruttowert, aus dem die USt mit ^{19/119} herauszurechnen ist (Abschn. 1.8 Abs. 8 Satz 3 UStAE).

II. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Die Terra GmbH mit Sitz in München, Dachauer Str. 120, ist auf dem Immobiliensektor tätig. Sie betätigt sich als Maklerin, bietet Hausverwaltungsdienste an und besitzt im Inland und in Österreich einige Geschäftshäuser, die sie umsatzsteuerpflichtig vermietet. Gesellschafter der im Jahre 00 gegründeten Terra GmbH sind Anton Aigner mit 60 % und Berta Bruch und Claudius Cosinus mit jeweils 20 % der Anteile.

Anton Aigner ist als Geschäftsführer für die GmbH tätig. Zwischen den Parteien ist ein Arbeitsvertrag abgeschlossen, der ua. den Urlaubsanspruch, feste Arbeitszeiten, die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und die Weisungsgebundenheit regelt. Für seine Tätigkeit als Geschäftsführer erhält Anton ein monatliches Gehalt von 6.000 €. Darüber hinaus ist im Arbeitsvertrag vereinbart, dass Anton den Firmenwagen, den ihm die GmbH zur Verfügung stellt, auch für private Fahrten und für Fahrten von der Wohnung in Starnberg zur Arbeitsstätte (erste Tätigkeitsstätte) nutzen darf. Sämtliche Aufwendungen für den Firmenwagen werden von der GmbH getragen. Anton zahlt der GmbH für die Nutzung des Firmenwagens keinerlei Entgelt, verpflichtete sich jedoch, ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch zu führen.

Die GmbH hatte den Firmenwagen, einen BMW 525, im Jahr 00 von der BMW Niederlassung München erworben. Nach Abzug eines Rabatts bezahlte die GmbH 45.000 € zuzüglich 8.550 € USt. Das Fahrzeug wurde am 1.8.00 ausgeliefert und sofort in Gebrauch genommen. Die Rechnung vom selben Tage beglich die GmbH umgehend. Der Kauf wurde zu 100 % von der Hausbank der GmbH finanziert. Der Pkw wird linear auf sechs Jahre abgeschrieben.

Im Jahr 01 legte Anton mit dem Pkw insgesamt 40.000 km im In- und Ausland zurück. 8.000 km entfielen auf Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte und 7.000 km auf sonstige Privatfahrten.

Neben der AfA fielen im Jahr 01 folgende Aufwendungen für den BMW an. Die Kosten verteilen sich gleichmäßig auf das ganze Jahr:

Treibstoff:	5.200 €	+ 988 € USt
Wartung u. Pflege:	2.000 €	+ 380 € USt
Steuer u. Versicherung:	1.500 €	
Darlehenszinsen:	1.350 €	

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf die Terra GmbH im Besteuerungszeitraum 01. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht bzw. zu berichtigen ist und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.



3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 03 – v14716

		Punkte	
		Soll	Ist
1. Überlassung des Firmenwagens für private Zwecke			
Mit der Überlassung des Firmenwagens für Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb (erste Tätigkeitsstätte) erbringt die Terra GmbH gegenüber Anton Aigner eine entgeltliche Leistung. Die Pkw-Überlassung ist durch das Arbeitsverhältnis und nicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, da die private Pkw-Nutzung im Arbeitsvertrag geregelt ist. Die Gegenleistung besteht in der anteiligen Arbeitsleistung, die Anton Aigner für die Privatnutzung des Fahrzeugs erbringt. Es liegt ein tauschähnlicher Umsatz nach § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG vor. Es handelt sich um eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG), die in monatlichen Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG) erbracht wird. Der Ort der Leistung liegt nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG am Wohnsitz von Anton Aigner in Starnberg, Inland. Die Pkw-Überlassung ist steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und mangels Steuerbefreiung steuerpflichtig.		1	
Bemessungsgrundlage ist gem. § 10 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 1 UStG der Wert der Gegenleistung, damit der nicht durch Barlohn abgegoltene Wert der Arbeitsleistung. Da sich aus dem Arbeitsvertrag nicht ergibt, welcher Anteil der Arbeitsleistung auf die Pkw-Überlassung entfällt, ist der Wert zu schätzen. Aus Vereinfachungsgründen wird es nicht beanstandet, wenn von den lohnsteuerlichen Werten ausgegangen wird. Die lohnsteuerlichen Werte sind als Bruttowerte anzusehen, aus denen die Umsatzsteuer herauszurechnen ist (Abschn. 15.23 Abs. 11 Satz 2 UStAE). Wird der lohnsteuerliche Nutzungswert mit Hilfe eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs anhand der durch Belege nachgewiesenen Gesamtausgaben ermittelt, ist das so ermittelte Nutzungsverhältnis auch bei der Umsatzsteuer zu Grunde zu legen. Die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte werden umsatzsteuerlich zu den Privatfahrten des Arbeitnehmers zugerechnet (Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 2 UStAE).		1	
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	8.000 km		
Sonstige Privatfahrten	7.000 km		
	15.000 km		
Gesamtfahrleistung	40.000 km		
Anteil der Privatfahrten somit 15.000 km/40.000 km	37,5 %	1	

 HINWEIS			
Nach Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 1 UStAE besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, den umsatzsteuerlichen Wert auf Grundlage der sog. 1 %-Regelung zu bestimmen. Da laut Sachverhalt der Pkw nach Abzug eines Rabatts (in unbekannter Höhe) erworben wurde, kann ein Bruttolistenpreis nicht ermittelt werden. Der umsatzsteuerliche Wert kann daher im Übungsfall nicht auf Grundlage der 1 %-Regelung ermittelt werden.			
Die Gesamtausgaben für die entgeltliche sonstige Leistung umfassen auch die Ausgaben, für die ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist (Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 2 Satz 3 UStAE).			
Anschaffungskosten (45.000 €/8 ¹ Jahre =)	5.625 €		
Treibstoff	5.200 €		
Wartung und Pflege	2.000 €		
Kfz-Steuer und -Versicherung	1.500 €		
Darlehenszinsen	1.350 €	1	
	15.675 €		
Bei einem Privatanteil von 37,5 % ergibt sich eine monatliche Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Satz 1 UStG) von 15.675 €/12 × 37,5 % = 490 €. Die Umsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 UStG: 19 %) in Höhe von monatlich 93 € entsteht mit Ablauf der jeweiligen Voranmeldungszeiträume Januar bis Dezember 01 (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1–3 UStG).		1	
2. Vorsteuerabzug			
Die Terra GmbH kann aus den Treibstoffkosten und den Kosten für die Wartung und Pflege des Pkws einen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG iHv. 1.368 € vornehmen, da eine vollumfängliche unternehmerische und vorsteuerabzugsunschädliche Verwendung des Pkws vorliegt.		1	
GESAMTPUNKTZAHL		6	

¹ Die Verteilung der Anschaffungskosten auf 8 Jahre entgegen der in der Angabe angegebenen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer lt. AfA-Tabelle von 6 Jahren basiert auf der Verwaltungsmeinung, die auf die lohnsteuerliche Behandlung und der dort erforderlichen Verteilung auf 8 Jahre abstellt (vgl. Abschn. 15.23 Abs. 11 Nr. 2 Beispiel 2).



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!